KI PRAXIS

Die Handbuchreihe für produktives Arbeiten mit künstlicher Intelligenz

BAND 9

KI und Recht

DSGVO, EU AI Act und Urheberrecht: KI rechtssicher verstehen, bewerten und einsetzen

Eugen Becker

1. Auflage, November 2026. Rechtsstand: 10. November 2026

Impressum und rechtlicher Hinweis

Reihe KI PRAXIS, Band 9: KI und Recht. DSGVO, EU AI Act und Urheberrecht.

Herausgeber und Autor: Eugen Becker.

1. Auflage, November 2026. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung des Herausgebers.

Rechtlicher Hinweis: Dieses Buch informiert über den Rechtsstand am 10. November 2026 und ist keine Rechtsberatung. Die Fallstudien sind fiktiv. Vor einer rechtlichen Entscheidung sind die aktuellen Fassungen der Gesetze und der Stand der Verfahren in den Originalquellen zu prüfen.

Die Angaben zum Digital Omnibus, zu laufenden Verfahren und zu den Fristen des AI Act beruhen auf Fachquellen und dem Stand des Rechtsetzungsverfahrens. Sie können sich nach Drucklegung ändern.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 8

Einleitung 9

Kapitel 1: KI und Recht 11

1.1 Warum KI rechtliche Fragen aufwirft 11

1.2 Entwicklung der KI-Regulierung 11

1.3 Nationale und europäische Rechtsgrundlagen im Überblick 12

1.4 Rechtliche Verantwortung beim Einsatz von KI 13

Kapitel 2: DSGVO und künstliche Intelligenz 15

2.1 Grundlagen der DSGVO 15

2.2 Personenbezogene Daten und besondere Kategorien 16

2.3 Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 17

2.4 Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 18

2.5 Zweckbindung und Datenminimierung 19

2.6 Informationspflichten und Betroffenenrechte 20

2.7 Datenschutz-Folgenabschätzung 21

2.8 Datenschutz durch Technikgestaltung 22

Kapitel 3: Datenschutz in der praktischen KI-Nutzung 23

3.1 Consumer-Dienste und Unternehmenstarife im Vergleich 23

3.2 Eingabe vertraulicher Informationen 24

3.3 Verarbeitung personenbezogener Daten im Alltag 25
3.4 Cloud-KI und lokale KI 26
3.5 Datenübermittlung in Drittstaaten 27
3.6 Unternehmensrichtlinien und Datenschutzkonzepte 28
3.7 Datenschutz-Checkliste 29

Kapitel 4: Der EU AI Act 30

4.1 Entstehung und Zielsetzung 30
4.2 Aufbau der Verordnung 30
4.3 Anwendungsbereich und betroffene Akteure 31
4.4 Verbotene KI-Praktiken 32
4.5 KI-Systeme mit begrenztem Risiko und Transparenzpflichten . . . 34
4.6 Hochrisiko-KI-Systeme 35
4.7 KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck (GPAI) 36
4.8 Transparenz- und Dokumentationspflichten 37
4.9 KI-Kompetenz (AI Literacy) 38
4.10 Zeitplan, Übergangsfristen und Anwendungsdaten 38

Kapitel 5: Risikoklassen und praktische Anwendung 40

5.1 Wie werden KI-Systeme klassifiziert? 40
5.2 Beispiele aus Unternehmen und Verwaltung 41
5.3 KI in der Personalverwaltung 42
5.4 KI in Bildungseinrichtungen 43
5.5 KI in Medizin und Gesundheitswesen 44
5.6 KI in der öffentlichen Verwaltung 45

5.7 Pflichten von Anbietern, Betreibern und weiteren Akteuren 45

Kapitel 6: Urheberrecht und KI **47**

6.1 Grundlagen des deutschen Urheberrechts 47

6.2 Menschliche Schöpfung als Voraussetzung 48

6.3 KI-generierte Texte 49

6.4 KI-generierte Bilder und Grafiken 49

6.5 KI-generierte Musik und Videos 50

6.6 Training mit geschützten Werken: Vervielfältigung und Schranken . 51

6.7 Text und Data Mining 53

6.8 Nutzungsvorbehalte und Opt-out 54

6.9 Nutzung fremder Inhalte als Eingabe und Ausgabe 54

6.10 Kommerzielle Verwertung KI-generierter Werke 55

6.11 Lizenzmodelle und Creative Commons 56

Kapitel 7: KI und geistiges Eigentum **57**

7.1 Wem gehören KI-generierte Inhalte? 57

7.2 Schutzfähigkeit von KI-Erzeugnissen 58

7.3 Marken- und Designrechte 58

7.4 Patente und KI-Erfindungen 59

7.5 Open-Source-KI und Lizenzbedingungen 60

7.6 Veröffentlichung und Vermarktung 60

7.7 Risiken bei der Nutzung fremder Werke 61

Kapitel 8: KI im Unternehmen **62**

8.1 Einführung einer KI-Richtlinie 62

8.2 Verantwortlichkeiten und Haftung 63
8.3 Umgang mit Geschäftsgeheimnissen 64
8.4 Mitarbeitende und KI-Kompetenz 65
8.5 Dokumentation und Nachvollziehbarkeit 65
8.6 Auswahl geeigneter KI-Dienste 66
8.7 Interne Kontrollmechanismen 66

Kapitel 9: Haftung und Verantwortung 68

9.1 Wer haftet für KI-generierte Fehler? 68
9.2 Verantwortung von Entwicklern und Anbietern 69
9.3 Verantwortung von Betreibern und Nutzern 69
9.4 Fehlerhafte automatisierte Entscheidungen 70
9.5 Diskriminierung und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz . . . 71
9.6 Vertragliche und gesetzliche Haftungsfragen 72
9.7 Umgang mit rechtlichen Streitfällen 72

Kapitel 10: KI in Bildung und Ausbildung 74

10.1 KI in Schulen und Hochschulen 74
10.2 KI bei Hausarbeiten und Abschlussarbeiten 74
10.3 Urheberrecht bei Lernmaterialien 75
10.4 KI-Nutzung in der beruflichen Ausbildung 76
10.5 Transparenz gegenüber Lehrkräften und Prüfern 76
10.6 Regeln für den verantwortungsvollen Einsatz 76

Kapitel 11: Praxisfälle und Fallstudien 78

Kapitel 12: Checklisten und Handlungsempfehlungen 92

12.1 DSGVO-Checkliste für KI-Anwender 92

12.2 EU-AI-Act-Checkliste für Unternehmen 92

12.3 Urheberrechts-Checkliste für KI-generierte Inhalte 93

12.4 Checkliste für die Einführung von KI-Systemen 94

12.5 Muster einer internen KI-Nutzungsrichtlinie 95

12.6 Muster einer KI-Risikobewertung 96

12.7 Entscheidungsbaum: Darf ich diese KI-Anwendung einsetzen? . . 97

Kapitel 13: Zukunft von KI und Recht 98

13.1 Internationale Regulierung 98

13.2 Europäische und internationale Entwicklungen 98

13.3 Technologische Veränderungen 99

13.4 Offene rechtliche Fragen 100

13.5 Empfehlungen für Anwender und Unternehmen 100

Anhang 101

Vorwort

Seit KI-Sprachmodelle im Alltag angekommen sind, stellen Menschen immer wieder dieselben Fragen. Darf ich das Kundenschreiben von einem KI-Dienst umformulieren lassen? Gehört der Text, den ich damit erzeuge, mir? Was passiert mit den Daten, die ich eingebe? Und wer haftet, wenn die Antwort falsch ist?

Die Antworten sind selten ein einfaches Ja oder Nein. Das Recht hat sich mit der Technik nicht in einem Schritt weiterentwickelt. Die Datenschutz-Grundverordnung gilt seit 2018. Die KI-Verordnung der Europäischen Union ist seit 2024 in Kraft und wird schrittweise angewendet. Das Urheberrecht wird gerade an vielen Stellen neu ausgelegt, und Gerichte in Deutschland, Europa und den Vereinigten Staaten haben erst begonnen, die grundlegenden Fragen zu entscheiden. Wer in dieser Lage rechtssicher handeln will, braucht eine Arbeitsweise. Sie hilft, die richtigen Fragen zu stellen und die Antworten selbst zu prüfen. Einen Rechtsratgeber, der alles beantwortet, gibt es dafür nicht.

Genau darin sehe ich den Zweck dieses Buches. Es erklärt die wichtigsten Regeln so, dass du sie auf deine eigene Situation anwenden kannst. Wo die Rechtslage unsicher ist, sage ich das, statt eine Sicherheit vorzutäuschen. Wo Gerichte bereits entschieden haben, nenne ich die Entscheidung und ihren Umfang.

Dieser Band ist der neunte der Reihe KI PRAXIS. Er setzt die technischen und organisatorischen Grundlagen der vorherigen Bände voraus, insbesondere die Kapitel über Datenschutz und Sicherheit aus Band 8. Er ergänzt sie um die rechtliche Perspektive.

Eugen Becker

Einleitung

Dieses Buch richtet sich an Menschen, die KI-Werkzeuge nutzen, einführen oder verantworten. Dazu gehören Privatpersonen, die Texte mit einem Sprachmodell überarbeiten, Selbstständige, die KI-generierte Grafiken verkaufen, Lehrkräfte, die Hausarbeiten bewerten, Fachkräfte in der Personalabteilung, die Bewerbungen vorsortieren, und IT-Verantwortliche, die einen Dienst für ihre Organisation auswählen. Auch Studierende der Rechtswissenschaft, der Informatik und der Wirtschaftswissenschaften finden hier einen Einstieg.

Das Buch braucht keine juristischen Vorkenntnisse. Rechtliche Fachbegriffe erkläre ich bei ihrer ersten Verwendung. Ein Glossar am Ende fasst sie zusammen. Gesetzesstellen zitiere ich genau, damit du sie im Original nachlesen kannst.

Der Aufbau folgt einer Linie. Die ersten drei Kapitel klären, welche Regeln für den Datenschutz gelten und wie sie im Alltag wirken. Die Kapitel 4 und 5 führen in den AI Act ein und zeigen, wie die Risikoklassen funktionieren. Die Kapitel 6 und 7 behandeln das Urheberrecht und das geistige Eigentum. Die Kapitel 8 und 9 wenden sich dem Unternehmen und der Haftung zu. Kapitel 10 befasst sich mit Bildung und Ausbildung. Kapitel 11 bringt zehn Fallstudien, in denen die Regeln zusammenwirken. Kapitel 12 enthält Checklisten und Vorlagen, Kapitel 13 wirft einen Blick auf die Entwicklung.

Die Hinweisboxen sind dabei mit Bedacht gewählt. Eine Quellenbox am Ende eines Abschnitts nennt die Vorschriften und Entscheidungen, auf die er sich stützt. Ein Achtung-Kasten markiert Stellen, an denen Fehler teuer werden können.

Der Rechtsstand dieses Bandes ist der 10. November 2026. Rechtliche Entwicklungen gehen weiter, besonders bei den laufenden Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesgerichtshof. Prüfe vor einer wichtigen Entscheidung immer den aktuellen Stand in den Quellen, die am Ende jedes Kapitels stehen.

Kapitel 1: KI und Recht

1.1 Warum KI rechtliche Fragen aufwirft

Ein Sprachmodell schreibt Texte, erkennt Gesichter, bewertet Bewerbungen und fasst Gespräche zusammen. Jede dieser Fähigkeiten berührt Rechte, die das Recht schützt: das Persönlichkeitsrecht, das Urheberrecht, das Recht auf Gleichbehandlung und den Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Das Recht hat diese Rechte nicht für KI geschaffen. Es gilt aber auch dort.

Die Schwierigkeit liegt in der Zurechnung. Wenn ein Mensch einen Brief schreibt, weiß man, wer verantwortlich ist. Wenn ein Modell einen Brief entwirft, sind mehrere Akteure beteiligt: der Entwickler, der Anbieter des Dienstes, das Unternehmen, das den Dienst einsetzt, und die Person, die den Auftrag formuliert. Das Recht muss festlegen, welcher dieser Akteure wofür einsteht.

Dieses Buch hilft dir, diese Zuordnung für deinen Fall vorzunehmen. Es ersetzt keine Rechtsberatung, denn viele Fragen sind umstritten oder noch nicht durch Gerichte entschieden.

1.2 Entwicklung der KI-Regulierung

Die Regulierung hat sich in mehreren Schritten entwickelt. Der erste Schritt war der Datenschutz. Das Bundesverfassungsgericht hat im Volkszählungsurteil von 1983 das Recht auf informationelle Selbstbestimmung entwickelt (BVerfGE 65, 1). Es besagt, dass jeder grundsätzlich selbst bestimmen darf, wer welche Daten über ihn verarbeitet. Dieses Grundrecht bildet bis heute die Grundlage für den Umgang mit personenbezogenen Daten.

Der zweite Schritt war die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die seit dem 25. Mai 2018 in der gesamten Europäischen Union gilt.

Sie ist technikneutral, das heißt, sie gilt für jede Form der Datenverarbeitung, also auch für KI.

Der dritte Schritt ist die KI-Verordnung der Europäischen Union (Verordnung (EU) 2024/1689, kurz AI Act). Sie ist die erste umfassende Regelung, die KI-Systeme nach ihrem Risiko unterscheidet. Sie ist am 1. August 2024 in Kraft getreten und wird schrittweise angewendet. Seit 2026 gilt außerdem eine Änderung, der sogenannte Digital Omnibus on AI (Verordnung (EU) 2026/1744), der einige Fristen verschoben hat. Kapitel 4 behandelt das ausführlich.

Im Urheberrecht hat die EU mit der Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt (Richtlinie (EU) 2019/790) Ausnahmen für das Text und Data Mining geschaffen. Diese Ausnahmen sind für das KI-Training besonders wichtig und werden in Kapitel 6 erläutert.

1.3 Nationale und europäische Rechtsgrundlagen im Überblick

Für den Einsatz von KI in Deutschland greifen mehrere Regelungsebenen ineinander.

Die Ebene der Europäischen Union bestimmt den größten Rahmen. Verordnungen gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Dazu gehören die DSGVO und der AI Act. Richtlinien müssen dagegen in nationales Recht umgesetzt werden, wie die Urheberrechtsrichtlinie.

Die Ebene des Bundes ergänzt diesen Rahmen. Wichtige Gesetze sind das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das Urheberrechtsgesetz (UrhG), das Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG) und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) regelt Verträge, Haftung und Gewährleistung.

Die Ebene der Gerichte gibt dem Gesetz seine praktische Bedeutung. Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) binden alle

Mitgliedstaaten bei der Auslegung des Unionsrechts. Urteile deutscher Gerichte zeigen, wie Gesetze angewendet werden, binden aber andere Gerichte nicht unmittelbar.

Wer rechtlich sicher arbeiten will, sollte alle drei Ebenen prüfen. Ein Blick nur in das Gesetz genügt selten.

Quellen zu Kapitel 1.1 bis 1.3:

Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 15. Dezember 1983, 1 BvR 209/83 u. a., BVerfGE 65, 1 (Volkszählung).

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 99 (Inkrafttreten und Geltung ab 25. Mai 2018).

Verordnung (EU) 2024/1689 (AI Act), Art. 113 (Inkrafttreten und Anwendungsdaten).

Verordnung (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI), in Kraft seit 27. Juli 2026 nach Angabe mehrerer Fachquellen. Der Volltext ist im Amtsblatt zu prüfen.

Richtlinie (EU) 2019/790 über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, Art. 3 und 4.

1.4 Rechtliche Verantwortung beim Einsatz von KI

Verantwortung entsteht dort, wo jemand über den Zweck und die Mittel einer Verarbeitung entscheidet oder eine Leistung erbringt. Das Recht verwendet dafür unterschiedliche Begriffe. Die DSGVO spricht vom Verantwortlichen, der Zweck und Mittel bestimmt. Der AI Act unterscheidet Anbieter, die ein System entwickeln oder unter eigenem Namen in den Markt bringen, von Betreibern, die es in eigener Verantwortung einsetzen.

Im Alltag ist dieselbe Person oft mehrfach betroffen. Wer ein KI-Werkzeug in seinem Unternehmen für die Kundenkorrespondenz einsetzt, ist Betreiber im Sinne des AI Act und zugleich Verantwortlicher für die personenbezogenen Daten, die er eingibt. Er haftet also in mehreren Rechtsgebieten, auch wenn der Anbieter die

Technik entwickelt hat.

Eine nützliche Gegenfrage lautet: Wenn das Ergebnis falsch oder rechtswidrig ist, wer hätte es verhindern können, und wer hätte den Schaden tragen sollen? Diese Frage führt zu den Pflichten, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden.

Quellen zu Kapitel 1.4:

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 4 Nr. 7 (Verantwortlicher).

Verordnung (EU) 2024/1689 (AI Act), Art. 3 Nr. 3, 4 und 8 (Anbieter, Betreiber, Begriffsbestimmungen).

Kapitel 2: DSGVO und künstliche Intelligenz

2.1 Grundlagen der DSGVO

Die DSGVO verfolgt zwei Ziele. Sie schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen, insbesondere den Schutz personenbezogener Daten. Zugleich ermöglicht sie den freien Datenverkehr im Binnenmarkt. Beide Ziele sind gleichrangig zu beachten.

Die DSGVO folgt einem Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt. Jede Verarbeitung personenbezogener Daten ist verboten, sofern nicht eine Rechtsgrundlage sie erlaubt. Die Verarbeitung ist jeder Vorgang im Umgang mit Daten, also Erheben, Speichern, Auslesen, Verwenden, Übermitteln und Löschen (Art. 4 Nr. 2 DSGVO). Schon das Eingeben eines Textes in ein KI-System ist eine Verarbeitung.

Die Grundsätze des Art. 5 DSGVO bilden das Fundament. Personenbezogene Daten müssen rechtmäßig, für festgelegte Zwecke, auf das notwendige Maß beschränkt, richtig, zeitlich begrenzt gespeichert und sicher verarbeitet werden. Der Verantwortliche muss die Einhaltung nachweisen können (Rechenschaftspflicht).

Quellen zu Kapitel 2.1:
Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 1, Art. 4 Nr. 2, Art. 5 Abs. 1 und 2.

2.2 Personenbezogene Daten und besondere Kategorien

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen (Art. 4 Nr. 1 DSGVO). Identifizierbar ist eine Person, wenn sie direkt oder indirekt, etwa über Name, Kennnummer, Standortdaten oder ein Merkmal ihrer Identität, erkennbar ist. Für KI bedeutet das: Ein Text muss nicht den vollständigen Namen enthalten. Eine Beschreibung, die in einem kleinen Team nur auf eine Person passt, ist ebenfalls personenbezogen.

Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind nach Art. 9 DSGVO besonders geschützt. Dazu gehören Angaben über Gesundheit, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, politische Meinungen, die Gewerkschaftszugehörigkeit, genetische und biometrische Daten sowie Angaben zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung. Für ihre Verarbeitung gilt ein strengeres Regime. Sie ist nur in den Ausnahmefällen des Art. 9 Abs. 2 zulässig, etwa bei ausdrücklicher Einwilligung.

Die Einordnung ist im KI-Alltag oft schwierig. Ein Bewerbungsschreiben mit einer Krankheitsangabe, ein Arztbrief in einer Übersetzungsanfrage oder ein Protokoll mit einer Bemerkung über die Religionszugehörigkeit enthalten besondere Kategorien, auch wenn sie nur am Rand vorkommen.

Eine Pseudonymisierung ersetzt Identifikatoren durch Kennzeichen. Die Daten bleiben personenbezogen, weil die Zuordnung mit zusätzlichen Informationen möglich bleibt (Art. 4 Nr. 5 DSGVO). Eine Anonymisierung dagegen entfernt jeden Personenbezug so, dass eine Zuordnung nach vernünftigem Ermessen nicht mehr möglich ist. Diese Unterscheidung entscheidet darüber, ob die DSGVO anwendbar bleibt.

Quellen zu Kapitel 2.2:

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 4 Nr. 1 und 5, Erwägungsgrund 26 (Anonymisierung und identifizierbare Personen), Art. 9 Abs. 1 und 2.

Der Europäische Datenschutzausschuss hat sich in seinen Leitlinien und Stellungnahmen wiederholt zur Anonymisierung geäußert. Die jeweils aktuelle Fassung ist auf edpb.europa.eu zu prüfen.

2.3 Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter

Verantwortlicher ist, wer allein oder gemeinsam mit anderen über Zwecke und Mittel der Verarbeitung entscheidet (Art. 4 Nr. 7 DSGVO). Auftragsverarbeiter ist, wer personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet (Art. 4 Nr. 8 DSGVO).

Diese Rollen sind bei KI-Diensten nicht immer klar. Ein Unternehmen, das einem KI-Anbieter eine Kundenliste zur Auswertung übergibt, bleibt Verantwortlicher. Ob der Anbieter Auftragsverarbeiter ist oder selbst Verantwortlicher für eigene Zwecke, etwa die Verbesserung seines Modells, hängt vom Vertrag und vom tatsächlichen Verhalten des Anbieters ab. Die Unterscheidung ist entscheidend, denn nur ein Auftragsverarbeiter darf die Daten ausschließlich nach Weisung verwenden.

Artikel 28 DSGVO verlangt für die Auftragsverarbeitung einen Vertrag oder ein anderes Rechtsinstrument, das den Gegenstand, die Dauer, Art und Zweck der Verarbeitung, die Datenarten, die Betroffenen und die Pflichten des Auftragsverarbeiters festlegt. Ohne einen solchen Vertrag ist die Verarbeitung in der Regel unzulässig.

Gelegentlich wird behauptet, eine Nutzung von Consumer-Diensten ohne Vertrag sei unproblematisch, weil man kein Unternehmen sei. Diese Auffassung greift zu kurz. Sobald eine berufliche Tätigkeit berührt ist, handelt der Nutzer für sein Unternehmen oder seine Organisation, und die Pflichten gelten für diese Organisation. Ob ein

Consumer-Konto dafür geeignet ist, entscheidet im Einzelfall die Datenschutzbewertung der Organisation.

Quellen zu Kapitel 2.3:

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 4 Nr. 7 und 8, Art. 28 Abs. 3.

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 29 (Verarbeitung unter der Verantwortung des Verantwortlichen).

2.4 Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Art. 6 Abs. 1 DSGVO nennt sechs Rechtsgrundlagen: Einwilligung, Vertrag, rechtliche Verpflichtung, lebenswichtige Interessen, öffentliche Aufgabe und berechtigtes Interesse. Für KI-Anwendungen sind vor allem Einwilligung, Vertragserfüllung und berechtigtes Interesse relevant.

Die Einwilligung muss freiwillig, informiert, für einen bestimmten Fall und unmissverständlich erteilt werden. Sie kann widerrufen werden. Im Arbeitsverhältnis ist ihre Freiwilligkeit oft zweifelhaft, weil die Abhängigkeit vom Arbeitgeber einer freien Entscheidung entgegenstehen kann. Bei besonderen Kategorien braucht es zusätzlich eine ausdrückliche Einwilligung.

Das berechtigte Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO verlangt eine Abwägung. Der Verantwortliche muss ein berechtigtes Interesse haben, die Verarbeitung muss dafür erforderlich sein, und die Interessen der betroffenen Personen dürfen nicht überwiegen. Diese Abwägung ist für KI-Training besonders umstritten. Der Rat der EU hat in seiner Verhandlungsposition vom 21. Oktober 2026 zum Digital Omnibus festgehalten, dass die Entwicklung von KI für sich genommen kein berechtigtes Interesse begründet. Ob und in welcher Form dies Gesetz wird, ist offen. Bis dahin bleibt die Abwägung im Einzelfall erforderlich und muss dokumentiert werden.

Eine Rechtsgrundlage allein genügt nicht. Die Verarbeitung muss zusätzlich fair und transparent sein und den Zweckbindungsgrundsatz wahren.

Hinweis: Die Fassung des Digital Omnibus, die den Art. 88c DSGVO betrifft, wird in den Quellen unterschiedlich beschrieben. Vor einer Veröffentlichung ist der Ratsdokument-Stand zu prüfen.

Quellen zu Kapitel 2.4:

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 6 Abs. 1, Art. 7 (Bedingungen für die Einwilligung), Art. 9 Abs. 2.

EuGH, Urteil vom 4. Juli 2023, C-252/21 (Meta Platforms u. a., Verarbeitung personenbezogener Daten und Wettbewerbsrecht), zur Rechtsgrundlage und Erforderlichkeit. Die Entscheidung ist vor Verwendung im Volltext zu prüfen.

Rat der Europäischen Union, Verhandlungsposition zum Digital Omnibus, 21. Oktober 2026. Dokumentennummer ST 14756/26 laut Fachquelle. Vor Verwendung prüfen.

2.5 Zweckbindung und Datenminimierung

Der Zweckbindungsgrundsatz verlangt, dass personenbezogene Daten für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und nicht in einer mit diesen Zwecken unvereinbaren Weise weiterverarbeitet werden (Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO). Wer Kundendaten für die Vertragsabwicklung erhebt, darf sie nicht ohne Weiteres zum Training eines KI-Modells verwenden.

Die Datenminimierung verlangt, dass die Daten dem Zweck angemessen und auf das für den Zweck notwendige Maß beschränkt sind (Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO). Für die Praxis heißt das: Vor jeder Eingabe in ein KI-System solltest du prüfen, welche Angaben die Aufgabe tatsächlich braucht. Oft genügt eine Umschreibung, eine Anonymisierung oder das Ersetzen von Namen durch Platzhalter.

Die Speicherbegrenzung verlangt, dass Daten nur so lange gespeichert werden, wie es für den Zweck erforderlich ist (Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO). Viele KI-Dienste speichern Verläufe. Die Aufbewahrungsfristen dieser Dienste sind deshalb Teil der Bewertung.

Quellen zu Kapitel 2.5:
Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 5 Abs. 1 lit. b, c und e.

2.6 Informationspflichten und Betroffenenrechte

Der Verantwortliche muss die betroffenen Personen transparent über die Verarbeitung informieren. Werden die Daten bei der Person erhoben, gilt Art. 13 DSGVO. Werden sie aus anderen Quellen erlangt, gilt Art. 14 DSGVO, und die Information muss in der Regel innerhalb eines Monats erfolgen. Die Information umfasst unter anderem Zweck, Rechtsgrundlage, Empfänger, Speicherdauer und die Rechte der Betroffenen.

Betroffenenrechte sind Auskunft (Art. 15), Berichtigung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18), Datenübertragbarkeit (Art. 20) und Widerspruch (Art. 21). Art. 22 DSGVO regelt die Rechte bei automatisierten Entscheidungen, die gegenüber der betroffenen Person rechtliche Wirkung entfalten oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen. Solche Entscheidungen dürfen grundsätzlich nicht ausschließlich automatisiert getroffen werden. Kapitel 9 behandelt diesen Punkt vertieft.

Für KI-Systeme ist die Auskunft besonders anspruchsvoll. Betroffene können wissen wollen, welche Daten über sie in einem System verarbeitet wurden. Ein Modell speichert aber nicht ohne Weiteres einzelne Datensätze. Ob und wie solche Auskünfte erteilt werden können, ist eine laufende Diskussion, die in den Stellungnahmen der Aufsichtsbehörden aufgegriffen wird.

Quellen zu Kapitel 2.6:
Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 12 bis 22.

2.7 Datenschutz-Folgenabschätzung

Eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) ist erforderlich, wenn eine Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat (Art. 35 DSGVO). Die DSGVO nennt Fälle, in denen dies typischerweise zutrifft, etwa die umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien oder eine systematische Bewertung von Personen. Die Aufsichtsbehörden veröffentlichen zusätzlich Listen von Verarbeitungen, für die eine DSFA verpflichtend ist.

Eine DSFA beschreibt die geplanten Verarbeitungsvorgänge und ihre Zwecke, bewertet Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit, identifiziert die Risiken und legt die Schutzmaßnahmen fest. Sie ist vor Beginn der Verarbeitung durchzuführen und bei Änderungen zu aktualisieren. Wird keine DSFA erstellt, obwohl sie nötig wäre, ist das ein eigenständiger Verstoß.

Bei KI-Systemen lohnt sich die DSFA fast immer, sobald personenbezogene Daten systematisch verarbeitet werden. Sie ist außerdem ein guter Ort, um Entscheidungen zu dokumentieren, die später gegenüber einer Aufsichtsbehörde erklärt werden müssen.

Quellen zu Kapitel 2.7:
Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 35 Abs. 1 bis 3 und Abs. 7.
Die Liste der Verarbeitungsvorgänge, für die eine DSFA erforderlich ist, wird von den Landesbeauftragten für den Datenschutz veröffentlicht. Die Liste des zuständigen Landes ist vor Verwendung zu prüfen.

2.8 Datenschutz durch Technikgestaltung

Artikel 25 DSGVO verlangt, dass Datenschutzgrundsätze schon bei der Gestaltung der Verarbeitung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen berücksichtigt werden. Gemeint ist ein Prinzip, das man als Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen bezeichnet.

Für die Praxis bedeutet das: Entscheide bei der Einführung eines KI-Werkzeugs, welche Daten es überhaupt sehen darf, bevor du es einrichtest. Eine Einstellung, die Verläufe nicht zum Training verwendet, ist eine datenschutzfreundliche Voreinstellung. Ein Schutz, der nur im Handbuch steht, reicht dagegen nicht aus.

Art. 32 DSGVO verlangt zusätzlich Maßnahmen der Sicherheit der Verarbeitung, etwa Verschlüsselung, Zugriffskontrolle und die Fähigkeit zur Wiederherstellung. Art. 33 DSGVO verpflichtet den Verantwortlichen, Datenpannen mit Risiko für die Betroffenen innerhalb von 72 Stunden der Aufsichtsbehörde zu melden.

Quellen zu Kapitel 2.8:
Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 25, Art. 32, Art. 33.

Kapitel 3: Datenschutz in der praktischen KI-Nutzung

3.1 Consumer-Dienste und Unternehmenstarife im Vergleich

Die meisten Menschen beginnen mit einem kostenlosen Konto bei einem Anbieter, der im Browser oder in einer App erreichbar ist. Mit dieser Form der Nutzung entstehen die größten Datenschutzrisiken, weil die Bedingungen für Privatpersonen andere sein können als die für Organisationen.

Viele Anbieter bieten neben dem Privatkonto Tarife für Unternehmen und Behörden an. Diese Tarife enthalten oft einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung und schließen die Verwendung von Eingaben zum Training der Modelle aus. Ob das tatsächlich so ist, steht in den jeweiligen Vertragsbedingungen und in den Datenschutzhinweisen des Anbieters. Diese Dokumente ändern sich. Ein Versprechen aus einer Werbebroschüre genügt nicht, um eine Nutzung zu rechtfertigen.

Ein Unterschied betrifft auch die Speicherung. Einige Dienste speichern Verläufe über längere Zeit, andere löschen sie nach einer festgelegten Frist. Manche erlauben dem Nutzer, die Speicherung von Verläufen abzuschalten. Die Einstellungen sind dabei häufig nicht selbsterklärend, und sie gelten nicht immer für alle Funktionen gleich.

Für die Praxis heißt das: Bevor du einen Dienst für berufliche Zwecke nutzt, prüfst du zuerst, welcher Tarif gilt, welche Bedingungen für deine Daten gelten und ob ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen werden kann. Erst danach entscheidest du, welche Daten eingegeben werden dürfen.

Quellen zu Kapitel 3.1:

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 28 (Auftragsverarbeitung) und Art. 5 Abs. 2 (Rechenschaftspflicht).

Die Vertragsbedingungen und Datenschutzhinweise der jeweiligen Anbieter, Stand zum Zeitpunkt der Nutzung. Diese Dokumente sind der maßgebliche Prüfstoff und ändern sich regelmäßig.

3.2 Eingabe vertraulicher Informationen

Vertraulich ist eine Information, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Dazu gehören Geschäftsgeheimnisse, interne Preiskalkulationen, Verhandlungsstrategien, Entwürfe von Verträgen und Angaben über Mitarbeitende oder Kunden. Vertraulichkeit ist nicht dasselbe wie Personenbezug. Ein Konzeptpapier kann vertraulich sein, ohne personenbezogene Daten zu enthalten.

Die Eingabe eines vertraulichen Dokuments in einen externen Dienst kann mehrere Folgen haben. Sie kann gegen Vereinbarungen mit Kunden verstoßen, die eine Weitergabe ausschließen. Sie kann den Schutz als Geschäftsgeheimnis gefährden, weil das Gesetz über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen verlangt, dass angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen werden (§ 2 Nr. 1 lit. b GeschGehG). Und sie kann arbeitsrechtliche Folgen haben, wenn sie gegen interne Richtlinien verstößt.

Ein praktischer Maßstab hilft bei der Entscheidung. Würdest du das Dokument einem externen Berater per E-Mail schicken, ohne vorher eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu haben? Wenn nein, gehört es auch nicht in einen Dienst, für den du keine vergleichbare Vereinbarung hast. Ausnahmen bestehen, wenn der Dienst unter eigener Kontrolle läuft, etwa auf einem lokalen Server, wie in Band 4 beschrieben.

Achtung
Viele Mitarbeitende geben Vertrauliches ein, ohne es zu bemerken, weil ein Dokument aus einem Vertragsentwurf nur ein Absatz in einer Frage ist. Schulungen und klare Regeln helfen mehr als die Hoffnung auf Sorgfalt.

Quellen zu Kapitel 3.2:
Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG), § 2 Nr. 1 und § 4 (Schutzmaßnahmen und Verletzungstatbestände).

3.3 Verarbeitung personenbezogener Daten im Alltag

Personenbezogene Daten stecken oft in Texten, die man nicht als solche erkennt. Eine Mail mit einem Vornamen, einer Abteilung und einer Krankheitsangabe enthält mehrere Informationen, die sich zusammen auf eine Person beziehen. Eine Gesprächsnotiz mit dem Vermerk „Herr K. ist nach der Operation zurück“ ist ebenfalls personenbezogen, weil die Person in einem bekannten Umfeld erkennbar bleibt.

Für die Verarbeitung gilt die DSGVO unabhängig davon, ob du die Daten selbst eingibst oder ob ein Programm sie verarbeitet. Die Rechtsgrundlage nach Artikel 6 DSGVO muss vorliegen, und die Grundsätze des Artikels 5 müssen beachtet werden. Im Alltag bedeutet das vor allem: Gib nur so viele Angaben ein, wie die Aufgabe braucht.

Eine einfache Technik ist die Reduktion. Du ersetzt Namen durch Platzhalter wie „Person A“, streichst Adressen und Telefonnummern und formulierst Krankheitsangaben allgemein, wenn die Aufgabe das erlaubt. Die Reduktion verringert das Risiko, ersetzt aber keine Rechtsgrundlage, wenn die verbleibenden Angaben noch personenbezogen sind.

Besondere Kategorien nach Artikel 9 DSGVO verdienen besondere Aufmerksamkeit. Gesundheitsdaten, Angaben zur Religion oder zur

politischen Haltung sollten in der Regel nicht in ein externes KI-System gelangen. Wenn eine Aufgabe sie unbedingt braucht, prüfst du, ob eine der Ausnahmen des Artikels 9 Absatz 2 einschlägig ist, und dokumentierst deine Entscheidung.

Quellen zu Kapitel 3.3:
Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 4 Nr. 1, Art. 5, Art. 6 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 und 2.

3.4 Cloud-KI und lokale KI

Bei einem Cloud-Dienst verlassen die Daten das Netz der Organisation. Ob das zulässig ist, hängt davon ab, wo die Daten verarbeitet werden, wer Zugriff hat und welche Verträge gelten. Bei lokaler KI bleiben die Daten auf eigener Infrastruktur. Das verringert viele Risiken, begründet aber neue Pflichten für den Betrieb: Zugriffskontrolle, Sicherung und Löschung liegen dann vollständig bei der Organisation.

Lokale KI ist nicht automatisch datenschutzkonform. Wenn ein lokales Modell Protokolle mit personenbezogenen Daten speichert, gelten die Pflichten der DSGVO weiterhin. Wenn ein Modell aus einem Datensatz lernt, der personenbezogene Daten enthält, muss die Organisation prüfen, ob dieses Training zulässig war.

Die Entscheidung zwischen Cloud und lokal ist deshalb eine Abwägung aus Risiko, Kosten und Fähigkeit zum Betrieb. Eine Kanzlei mit vertraulichen Mandantendaten wird meist andere Entscheidungen treffen als ein Verein, der Vereinsrundbriefe verfasst.

3.5 Datenübermittlung in Drittstaaten

Viele KI-Anbieter sitzen außerhalb der Europäischen Union und verarbeiten Daten dort. Die DSGVO regelt in den Artikeln 44 bis 49 die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten. Ohne besondere Grundlage ist eine solche Übermittlung unzulässig.

Die wichtigsten Grundlagen sind ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission oder Standardvertragsklauseln. Für die Vereinigten Staaten gilt seit Juli 2023 der Angemessenheitsbeschluss zum EU-US-Datenschutzrahmen. Er wurde vom Europäischen Gericht im September 2025 in einem Verfahren gegen ihn bestätigt, das nach Angabe der Fachliteratur weiter angefochten werden kann. Diesen Stand solltest du vor einer Entscheidung im Original prüfen.

Standardvertragsklauseln sind vorformulierte Vertragsbestimmungen, die die Kommission beschlossen hat (Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914). Sie müssen ergänzt werden, wenn im Drittstaat Zugriffe von Behörden drohen, die über das Schutzniveau der EU hinausgehen. Diese Ergänzung nennt man Transfer Impact Assessment. Sie ist eine Prüfung, ob der Schutz im Drittstaat ausreicht.

Für die Praxis bedeutet das: Frage deinen Anbieter nach dem Ort der Verarbeitung, den verwendeten Übermittlungsgrundlagen und den Unterauftragsverarbeitern. Eine vollständige Antwort ist ein Zeichen von Sorgfalt, eine ausweichende Antwort ist ein Warnsignal.

Quellen zu Kapitel 3.5:

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 44 bis 49.

Durchführungsbeschluss (EU) 2023/1795 der Kommission vom 10. Juli 2023 (Angemessenheit des EU-US-Datenschutzrahmens). Vor Verwendung im Amtsblatt prüfen.

Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914 der Kommission vom 4. Juni 2021 (Standardvertragsklauseln).

Gerichtliche Entscheidung zum EU-US-Datenschutzrahmen: Das Gericht der Europäischen Union hat im September 2025 die Klage gegen den Angemessenheitsbeschluss abgewiesen. Der Stand einer möglichen Rechtsmittelentscheidung ist vor Veröffentlichung zu prüfen.

3.6 Unternehmensrichtlinien und Datenschutzkonzepte

Eine Organisation braucht eine Richtlinie für den Umgang mit KI, damit Mitarbeitende nicht selbst entscheiden müssen, was erlaubt ist. Die Richtlinie beschreibt, welche Dienste zugelassen sind, welche Datenarten eingegeben werden dürfen, wer die Nutzung genehmigt und an wen sich Mitarbeitende bei Fragen wenden.

Ein Datenschutzkonzept ergänzt die Richtlinie um technische und organisatorische Maßnahmen. Es legt fest, wie Zugänge verwaltet werden, wie Protokolle aufbewahrt und gelöscht werden und wer die Datenschutz-Folgenabschätzung verantwortet. Kapitel 12 enthält ein Muster für eine Richtlinie, Kapitel 8 beschreibt die Einführung im Unternehmen.

Die Richtlinie wirkt nur, wenn sie bekannt ist und gelebt wird. Eine Regel, die im Intranet liegt und niemandem erklärt wurde, schützt im Ernstfall schlecht.

3.7 Datenschutz-Checkliste

Die folgende Checkliste fasst die Punkte dieses Kapitels zusammen. Sie ersetzt keine Prüfung des Einzelfalls.

1. Ist der Dienst für berufliche Zwecke durch einen geeigneten Tarif und einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgesichert?
2. Sind die Bedingungen zum Training mit meinen Daten ausgeschlossen, und stimmt das mit den Datenschutzhinweisen überein?
3. Ist klar, wie lange der Anbieter Eingaben und Verläufe speichert?
4. Gibt es eine Vereinbarung über den Ort der Verarbeitung und über Übermittlungen in Drittstaaten?
5. Enthält die Eingabe nur die Angaben, die die Aufgabe braucht?
6. Sind besondere Kategorien ausgeschlossen oder ist eine Ausnahme nach Artikel 9 Absatz 2 dokumentiert?
7. Gilt die Eingabe als vertraulich, und ist ihre Verarbeitung durch den Dienst zulässig?
8. Ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung geprüft und, falls nötig, durchgeführt?
9. Kennen die Beteiligten die Richtlinie der Organisation?
10. Ist festgelegt, wer Datenpannen meldet?

Kapitel 4: Der EU AI Act

4.1 Entstehung und Zielsetzung

Die Europäische Kommission hat den Entwurf der KI-Verordnung im April 2021 vorgelegt. Das Parlament und der Rat haben ihn in den folgenden Jahren verhandelt. Die endgültige Fassung wurde im Juni 2024 beschlossen und ist als Verordnung (EU) 2024/1689 im Amtsblatt veröffentlicht worden. Sie ist am 1. August 2024 in Kraft getreten.

Das Ziel der Verordnung ist, die Entwicklung und den Einsatz von KI in der Union zu fördern und zugleich die Gesundheit, die Sicherheit und die Grundrechte zu schützen. Der Ansatz folgt dem Risiko: Je größer das Risiko eines KI-Systems für Menschen ist, desto strenger sind die Pflichten. Diese Logik ist neu im europäischen Recht für eine einzelne Technologie. Sie unterscheidet sich von der DSGVO, die unabhängig von der Technik an die Verarbeitung personenbezogener Daten anknüpft.

4.2 Aufbau der Verordnung

Die Verordnung gliedert sich in Kapitel. Kapitel I enthält allgemeine Bestimmungen, Kapitel II die verbotenen Praktiken, Kapitel III die Anforderungen an Hochrisiko-Systeme, Kapitel IV die Transparenzpflichten, Kapitel V die Regeln für KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck, Kapitel VI Maßnahmen zur Innovationsförderung und Kapitel VII bis XIII die Behördenstruktur, Sanktionen und Schlussbestimmungen. Die Anhänge konkretisieren die Anwendung, insbesondere Anhang I (Harmonisierungsrechtsvorschriften) und Anhang III (Hochrisiko-Bereiche).

Für die Praxis sind vor allem die Artikel 3 (Begriffsbestimmungen), 4 (KI-Kompetenz), 5 (Verbote), 6 (Klassifizierung), 50 (Transparenz), 51 bis 55 (Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck) und 99 (Sanktionen) wichtig.

Quellen zu Kapitel 4.1 und 4.2:

Verordnung (EU) 2024/1689 über künstliche Intelligenz, Art. 1 (Gegenstand), Art. 3, Art. 113 (Inkrafttreten und Anwendung).

Verordnung (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI), die bestimmte Anwendungsdaten der Verordnung 2024/1689 verschiebt.

4.3 Anwendungsbereich und betroffene Akteure

Die Verordnung gilt für Anbieter, die KI-Systeme in der Union in Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen, für Betreiber, die ein System in der Union verwenden, für Einführer und Händler, für Produkthersteller, die ein KI-System unter ihrem Namen vertreiben, und für Bevollmächtigte von Anbietern aus Drittstaaten (Art. 2 Abs. 1). Sie gilt auch dann, wenn der Anbieter oder der Betreiber außerhalb der Union sitzt, sofern das System in der Union genutzt wird oder Ergebnisse in der Union wirken.

Der Anwendungsbereich enthält wichtige Ausnahmen. Die Verordnung gilt nicht für KI-Systeme, die ausschließlich für militärische, verteidigungspolitische oder sicherheitspolitische Zwecke entwickelt oder verwendet werden (Art. 2 Abs. 3). Sie gilt nicht für Forschung und Entwicklung, solange das System nicht in den Markt gebracht wird (Art. 2 Abs. 6). Außerdem gelten Ausnahmen für freie und quelloffene Systeme, die bestimmte Bedingungen erfüllen, wobei verbotene Praktiken und Hochrisiko-Systeme ausdrücklich ausgenommen bleiben (Art. 2 Abs. 12).

Die Rolle bestimmt die Pflichten. Wer ein KI-System unter eigenem Namen entwickelt oder eine wesentliche Änderung vornimmt, kann zum Anbieter werden, auch wenn er ein fremdes Modell einsetzt (Art. 25). Wer ein fertiges System im eigenen Namen verwendet, ist in der Regel Betreiber. Diese Unterscheidung ist entscheidend, denn Anbieter tragen die umfangreicheren Pflichten.

4.4 Verbotene KI-Praktiken

Artikel 5 der Verordnung verbietet bestimmte Praktiken. Sie gelten seit dem 2. Februar 2025. Die wichtigsten Verbote betreffen:

- unterschwellige oder absichtlich manipulative Techniken, die das Verhalten einer Person wesentlich verzerren und ihr einen Schaden zufügen können,
- die Ausnutzung von Schwächen, die sich aus Alter, Behinderung oder sozialer oder wirtschaftlicher Lage ergeben,
- die Bewertung oder Einstufung von Personen über ihr soziales Verhalten, wenn daraus nachteilige Behandlungen folgen, die nicht gerechtfertigt sind,
- die Vorhersage von Straftaten allein auf der Grundlage eines Persönlichkeitsprofils,
- das ungezielte Auslesen von Gesichtsbildern aus dem Internet oder aus Überwachungsaufnahmen zum Aufbau von Datenbanken,
- die Erkennung von Emotionen am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen, außer aus medizinischen oder Sicherheitsgründen,
- die biometrische Kategorisierung nach bestimmten sensiblen Merkmalen wie politischer Überzeugung oder sexueller Orientierung,

- bestimmte Formen der biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung im öffentlichen Raum durch Strafverfolgungsbehörden, die nur in engen Ausnahmen zulässig sind.

Der Omnibus hat im Jahr 2026 ein weiteres Verbot ergänzt, das KI-Systeme betrifft, die nicht einvernehmliche intime Darstellungen oder Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs erzeugen. Die genaue Fassung ist im Amtsblatt zu prüfen.

Die Verbote gelten unabhängig davon, ob ein Unternehmen das System selbst entwickelt hat. Wer ein verbotenes System einsetzt, verletzt die Verordnung. Die Sanktionen für Verstöße gegen Artikel 5 sind die höchsten der Verordnung (Art. 99 Abs. 3). Sie betragen bis zu 35 Millionen Euro oder bis zu 7 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Achtung

Die Verbote sind so formuliert, dass Auslegungsfragen entstehen. Ein Bewerbungssystem, das Mimik auswertet, kann unter das Verbot der Emotionserkennung am Arbeitsplatz fallen. Ein Tool, das Stimmungen in Kundengesprächen analysiert, möglicherweise ebenfalls. Im Zweifel holst du rechtlichen Rat ein, bevor du das System einführst.

Quellen zu Kapitel 4.4:

Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 5 Abs. 1 lit. a bis h, Art. 99 Abs. 3.

Verordnung (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI), Änderung von Art. 5. Der Wortlaut ist im Amtsblatt zu prüfen.

4.5 KI-Systeme mit begrenztem Risiko und Transparenzpflichten

Systeme, die nicht verboten und nicht hochriskant sind, unterliegen in erster Linie Transparenzpflichten nach Artikel 50. Die Verordnung verlangt unter anderem, dass Menschen erkennen können, wenn sie mit einem KI-System interagieren. Ein Chatbot muss sich daher als solcher zu erkennen geben, sofern das nicht offensichtlich ist. Synthetische Audio-, Bild- und Videoinhalte, die echten Personen, Orten oder Ereignissen ähneln können, müssen als künstlich erzeugt gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnungspflicht gilt auch für Texte, die veröffentlicht werden, um die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu informieren, außer wenn ein Mensch die Verantwortung für die redaktionelle Kontrolle trägt.

Die Verordnung nennt in Artikel 50 mehrere Pflichten, die seit dem 2. August 2026 gelten. Eine Quelle berichtet, dass für Systeme, die bereits vor diesem Datum im Einsatz waren, für die Kennzeichnung synthetischer Inhalte eine Übergangsfrist bis zum 2. Dezember 2026 gilt. Diese Angabe ist im Amtsblatt zu prüfen, bevor du dich darauf verlässt.

Praktisch heißt das: Wer einen Kundenchat betreibt, muss den Kunden mitteilen, dass er mit einem KI-System spricht. Wer KI-generierte Bilder in Werbung verwendet, muss sie kennzeichnen, wenn sie den Eindruck erwecken könnten, echte Personen oder Ereignisse zu zeigen. Wer mit KI einen Text für eine Zeitung oder einen Blog erstellt, sollte die Kennzeichnungspflicht prüfen, insbesondere wenn der Text ohne redaktionelle Kontrolle erscheint.

4.6 Hochrisiko-KI-Systeme

Hochrisiko-Systeme sind der Kern der Verordnung. Sie unterliegen umfangreichen Anforderungen an Risikomanagement, Datenqualität, technische Dokumentation, Aufzeichnungspflichten, Transparenz gegenüber den Betreibern, menschliche Aufsicht, Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit (Art. 8 bis 15).

Ein System gilt als hochriskant, wenn es entweder ein Sicherheitsbauteil eines Produkts ist, das nach einer Harmonisierungsvorschrift in Anhang I einer Konformitätsbewertung unterliegt, oder wenn es in einem der Bereiche des Anhangs III verwendet wird (Art. 6). Anhang III nennt unter anderem:

- biometrische Identifizierung und Kategorisierung natürlicher Personen,
- kritische Infrastruktur, etwa Verkehr, Wasser- und Energieversorgung,
- allgemeine und berufliche Bildung, etwa die Zulassung zu Bildungseinrichtungen oder die Bewertung von Lernergebnissen,
- Beschäftigung, Personalverwaltung und Zugang zur selbstständigen Tätigkeit, etwa Bewerbungsauswahl und Entscheidungen über Beförderung oder Kündigung,
- wesentliche private und öffentliche Dienste, etwa Bewertung der Kreditwürdigkeit und Risikoeinschätzung in der Kranken- und Lebensversicherung,
- Strafverfolgung, Migration und Grenzkontrolle sowie die Rechtspflege.

Die Pflichten für eigenständige Systeme nach Anhang III gelten nach dem Omnibus ab dem 2. Dezember 2027. Für Systeme, die in Produkten nach Anhang I eingebettet sind, gilt der 2. August 2028. Systeme, die von Behörden vor einem bestimmten Datum in Betrieb

genommen wurden, unterliegen besonderen Übergangsregeln.

Die Einordnung eines konkreten Systems ist oft nicht einfach. Ein Tool, das Lebensläufe nach Schlüsselwörtern vorsortiert, fällt in den Bereich Beschäftigung. Ein Tool, das Lernende bei Prüfungsaufgaben unterstützt, fällt in den Bereich Bildung, wenn es Prüfungsergebnisse beeinflusst. Ein Tool, das nur Textvorschläge macht und keine Entscheidung über Personen vorbereitet, fällt in der Regel nicht darunter.

Quellen zu Kapitel 4.6:

Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 6, Art. 8 bis 15, Anhang I, Anhang III.

Verordnung (EU) 2026/1744, Änderung der Anwendungsdaten für Anhang III und Anhang I.

4.7 KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck (GPAI)

Die Verordnung unterscheidet zwischen KI-Systemen und KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck. Ein solches Modell ist ein Modell, das eine erhebliche allgemeine Verwendbarkeit hat und eine breite Palette unterschiedlicher Aufgaben erfüllen kann. Sprachmodelle gehören dazu. Die Pflichten nach den Artikeln 53 und 55 gelten für ihre Anbieter seit dem 2. August 2025.

Die Anbieter müssen eine technische Dokumentation führen und sie auf Verlangen der Behörden und nachgelagerten Anbieter bereitstellen (Art. 53 Abs. 1 lit. a und b). Sie müssen eine Richtlinie zur Einhaltung des Urheberrechts vorlegen, die insbesondere Vorbehalte nach Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2019/790 berücksichtigt (Art. 53 Abs. 1 lit. c). Sie müssen eine ausreichend detaillierte Zusammenfassung der für das Training verwendeten Inhalte veröffentlichen (Art. 53 Abs. 1 lit. d). Modelle mit systemischem Risiko unterliegen zusätzlich

Pflichten zur Bewertung, zur Risikominderung und zur Meldung schwerwiegender Vorfälle (Art. 55).

Für Betreiber, die ein Modell in ein eigenes System einbauen, sind diese Dokumente wichtig. Sie helfen zu verstehen, welche Daten für das Training verwendet wurden und welche Grenzen der Anbieter angibt. Ein Betreiber kann sich aber nicht darauf verlassen, dass der Anbieter alle Pflichten erfüllt hat. Er muss selbst prüfen, ob sein Einsatz zulässig ist.

Quellen zu Kapitel 4.7:

Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 3 Nr. 63 (Begriff des KI-Modells mit allgemeinem Verwendungszweck), Art. 51 bis 55.

Richtlinie (EU) 2019/790, Art. 4 Abs. 3 (Nutzungsvorbehalt).

Muster der Europäischen Kommission für die Zusammenfassung der Trainingsdaten. Die aktuelle Fassung ist auf der Website der Kommission zu prüfen.

4.8 Transparenz- und Dokumentationspflichten

Hochrisiko-Systeme verlangen eine technische Dokumentation, die vor dem Inverkehrbringen erstellt und aktuell gehalten wird (Art. 11). Sie enthält unter anderem die allgemeine Beschreibung des Systems, die Entwicklungsprozesse, die verwendeten Daten, die Leistungskennzahlen und die Maßnahmen zur menschlichen Aufsicht. Betreiber müssen Protokolle führen, die mindestens sechs Monate aufbewahrt werden (Art. 26 Abs. 6). Außerdem müssen sie vor der Inbetriebnahme prüfen, ob die Anforderungen erfüllt sind, und die betroffenen Personen informieren, wenn ein Hochrisiko-System Entscheidungen über sie trifft (Art. 26 Abs. 11).

Die Dokumentation hat auch einen praktischen Wert. Sie zeigt, welche Entscheidungen getroffen wurden und warum. Bei einem Vorfall ist sie die Grundlage für die Aufklärung. Organisationen, die auch

KI-Systeme außerhalb der Hochrisiko-Kategorie einsetzen, sollten eine vergleichbare Dokumentation führen, weil sie die Rechenschaftspflicht der DSGVO und das Haftungsrisiko abdeckt.

4.9 KI-Kompetenz (AI Literacy)

Artikel 4 der Verordnung verpflichtet Anbieter und Betreiber, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen ihre Beschäftigten und sonstigen Personen, die in ihrem Auftrag mit KI-Systemen arbeiten, über ausreichende KI-Kompetenz verfügen. Die Pflicht gilt seit dem 2. Februar 2025. Die Verordnung definiert KI-Kompetenz als die Fähigkeiten, Kenntnisse und das Verständnis, die es ermöglichen, KI-Systeme sachkundig einzusetzen und ihre Chancen und Risiken zu erkennen.

Die Pflicht ist bewusst allgemein gehalten. Verlangt werden keine Zertifikate. Verlangt werden passende Schulungen für den jeweiligen Kreis der Beschäftigten. Eine Sachbearbeiterin, die Entwürfe mit einem Sprachmodell erstellt, braucht andere Kenntnisse als ein Entwickler, der ein Hochrisiko-System betreut. In beiden Fällen gehören Grundlagen zu Grenzen, Fehlern und Datenschutz dazu.

Kapitel 8 beschreibt, wie eine Organisation diese Pflicht umsetzt.

Quellen zu Kapitel 4.9:

Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 4 und Art. 3 Nr. 56 (Begriff der KI-Kompetenz).

4.10 Zeitplan, Übergangsfristen und Anwendungsdaten

Die Anwendung der Verordnung erfolgt gestaffelt. Die folgende Übersicht fasst den Stand zusammen, wie er sich aus den Quellen ergibt. Sie muss vor der Nutzung am Amtsblatt geprüft werden.

Datum	Regelung
1. August 2024	Inkrafttreten der Verordnung
2. Februar 2025	Verbotene Praktiken (Art. 5) und KI-Kompetenz (Art. 4)
2. August 2025	Pflichten für Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck (Art. 51 bis 55)
2. August 2026	Transparenzpflichten (Art. 50), Sanktionen der Kommission für Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck
2. Dezember 2027	Hochrisiko-Systeme nach Anhang III (durch den Omnibus verschoben)
2. August 2028	Hochrisiko-Systeme nach Anhang I (durch den Omnibus verschoben)

Die Verschiebung der Hochrisiko-Pflichten bedeutet nicht, dass die Anforderungen wegfallen. Organisationen, die solche Systeme planen, sollten die Vorbereitung nicht aufschieben, denn die technischen Normen, auf die sich die Anforderungen stützen, sind noch in Arbeit.

Quellen zu Kapitel 4.10:

Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 113.

Verordnung (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI), in Kraft seit 27. Juli 2026 laut mehreren Fachquellen. Der Volltext im Amtsblatt ist maßgeblich.

Kapitel 5: Risikoklassen und praktische Anwendung

5.1 Wie werden KI-Systeme klassifiziert?

Die Einordnung eines KI-Systems in eine Risikoklasse folgt einer festen Reihenfolge. Die Verordnung kennt vier Stufen: verbotene Praktiken, Hochrisiko-Systeme, Systeme mit Transparenzpflichten und Systeme ohne besondere Pflichten. Für die Prüfung gehst du die Stufen von oben nach unten durch. Sobald eine Stufe zutrifft, ist die Einordnung getroffen.

Die folgende Darstellung zeigt den Ablauf als Entscheidungsbaum. Sie ist eine Arbeitshilfe und ersetzt nicht die Prüfung des Einzelfalls.

```
Setzt das System eine der Praktiken aus Art. 5 ein?
+-- ja  -> verboten, nicht einsetzen
+-- nein
    Ist es ein Sicherheitsbauteil oder ein Produkt nach Anhang I,
    das einer Konformitätsbewertung unterliegt?
    +-- ja  -> Hochrisiko (Art. 6 Abs. 1), Pflichten ab 2028
    +-- nein
        Fällt es in einen Bereich nach Anhang III?
        +-- ja  -> Hochrisiko (Art. 6 Abs. 2), Pflichten ab 2027
        |        Ausnahme: keine erhebliche Gefahr, nur Hilfstätigkeit
        +-- nein
            Interagiert es mit Menschen, erzeugt es synthetische Inhalte
            oder erkennt es Emotionen bzw. biometrische Merkmale?
            +-- ja  -> Transparenzpflichten (Art. 50)
            +-- nein -> keine besonderen Pflichten aus der Verordnung
                        (Art. 4 KI-Kompetenz gilt trotzdem)
```

Die Ausnahme bei Anhang III verdient Aufmerksamkeit. Nach Artikel 6 Absatz 3 ist ein System nicht hochriskant, wenn es nur eine eng begrenzte Verfahrensaufgabe erfüllt, etwa das Umwandeln von Daten, oder eine vorbereitende Tätigkeit ausübt, die keine Entscheidung über Personen beeinflusst. Diese Ausnahme ist eng gefasst. Anbieter, die sich darauf berufen, müssen ihre Einschätzung dokumentieren und bei der Registrierung angeben.

Achtung

Die Ausnahme nach Artikel 6 Absatz 3 entbindet nicht von anderen Pflichten. Ein System, das eine Bewerbungsvorauswahl nur vorbereitet, aber den Ausschlag durch eine Vorsortierung gibt, bleibt in der Regel hochriskant. Die Einordnung muss begründet sein.

Quellen zu Kapitel 5.1:

Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 5, Art. 6 Abs. 1 bis 3, Art. 50, Anhang I, Anhang III.

5.2 Beispiele aus Unternehmen und Verwaltung

Die folgenden Beispiele zeigen typische Fälle. Sie beschreiben die Einordnung, nicht die endgültige Rechtsauffassung.

Ein Unternehmen setzt ein System ein, das Lebensläufe nach Qualifikationen sortiert und die Liste an die Personalabteilung weitergibt. Das System betrifft die Auswahl von Bewerbern und fällt damit in Anhang III, Nummer 4. Es ist hochriskant, wenn es die Entscheidung über Einladungen zu Gesprächen wesentlich vorbestimmt.

Ein Sprachmodell hilft Mitarbeitenden, Mails zu formulieren, ohne Personen zu bewerten. Es ist kein Hochrisiko-System. Es unterliegt keinen besonderen Pflichten, außer wenn es Kunden gegenüber als Chat auftritt. Dann gilt die Transparenzpflicht nach Artikel 50.

Eine Bildungseinrichtung nutzt ein System, das Prüfungsarbeiten vorbewertet und dem Prüfer einen Vorschlag für die Note macht. Anhang III, Nummer 3 erfasst Systeme, die Lernergebnisse bewerten. Das System ist hochriskant, wenn die Bewertung die Entscheidung über den Abschluss beeinflusst. Die Prüferin bleibt verantwortlich. Die Verordnung verlangt dennoch, dass sie das System versteht und die Vorschläge kritisch prüft.

Eine Stadtverwaltung setzt ein System ein, das Anträge auf Sozialleistungen vorsortiert. Anhang III, Nummer 5 erfasst die Bewertung der Berechtigung zu wesentlichen öffentlichen Leistungen. Das System ist hochriskant. Für Behörden gelten zusätzlich Pflichten zur Grundrechte-Folgenabschätzung nach Artikel 27.

Quellen zu Kapitel 5.2:
Verordnung (EU) 2024/1689, Anhang III Nr. 3, 4 und 5, Art. 27.

5.3 KI in der Personalverwaltung

Personalauswahl, Beförderung, Leistungsbewertung und Kündigung sind die Bereiche, in denen KI am häufigsten Entscheidungen über Menschen vorbereitet. Hier überschneiden sich drei Rechtsgebiete: der AI Act, die DSGVO und das Arbeitsrecht.

Nach Artikel 22 DSGVO dürfen Entscheidungen, die gegenüber einer Person rechtliche Wirkung entfalten oder sie erheblich beeinträchtigen, nicht allein auf einer automatisierten Verarbeitung beruhen. Eine Auswahl von Bewerbungen durch eine Software, bei der niemand mehr hinsieht, ist deshalb problematisch. Eine menschliche Entscheidung, die sich auf einen Vorschlag stützt, ist dagegen möglich, wenn der Mensch die Entscheidung tatsächlich trifft und nicht nur bestätigt.

Der Beschäftigtendatenschutz ist in Deutschland in § 26 des Bundesdatenschutzgesetzes geregelt. Er erlaubt die Verarbeitung von Beschäftigtendaten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses, wenn sie erforderlich ist. Die Erforderlichkeit ist eng auszulegen. Eine Auswertung der Mimik im Vorstellungsgespräch ist in der Regel nicht erforderlich und nach dem AI Act verboten, soweit es um die Erkennung von Emotionen geht.

Der Betriebsrat hat bei der Einführung technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, Verhalten oder Leistung der Beschäftigten zu

überwachen, ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Absatz 1 Nummer 6 des Betriebsverfassungsgesetzes. Dieses Recht gilt auch für KI-Werkzeuge, wenn sie Leistungsdaten erfassen.

Quellen zu Kapitel 5.3:

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 22 und Art. 88.

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), § 26.

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), § 87 Abs. 1 Nr. 6.

Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 5 Abs. 1 lit. f (Verbot der Emotionserkennung am Arbeitsplatz).

5.4 KI in Bildungseinrichtungen

In Bildungseinrichtungen werden KI-Systeme für Lernplattformen, Prüfungsunterstützung, Zulassungsverfahren und die Bewertung von Leistungen eingesetzt. Die Verordnung ordnet einige dieser Anwendungen als hochriskant ein. Verboten ist die Erkennung von Emotionen von Lernenden, außer aus medizinischen oder Sicherheitsgründen.

Für Schulen gilt außerdem das Landesschulrecht. Die Länder regeln, wie Leistungen bewertet werden und wer über die Noten entscheidet. Die Bewertung durch eine Lehrkraft bleibt in der Verantwortung der Lehrkraft, auch wenn ein Werkzeug Vorschläge macht. Eine Note allein auf Grundlage eines KI-Vorschlags ohne eigene Prüfung ist rechtlich angreifbar.

Die Verwendung im Unterricht unterliegt dem Datenschutz. Schülerinnen und Schüler sind oft minderjährig. Die DSGVO verlangt für diese Gruppe besondere Sorgfalt bei der Abwägung der Interessen nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f und bei der Information.

5.5 KI in Medizin und Gesundheitswesen

Medizinische KI-Systeme sind in der Regel Medizinprodukte im Sinne der Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745. Sie unterliegen einer Konformitätsbewertung und fallen deshalb unter Anhang I der KI-Verordnung. Die Pflichten für diese Systeme gelten nach dem Omnibus ab dem 2. August 2028.

Ein Werkzeug, das Ärztinnen und Ärzten Hinweise zur Diagnose gibt, ist in der Regel ein Medizinprodukt. Ein Werkzeug, das Patientenbriefe formuliert, kann dagegen ein einfaches Hilfsmittel sein, das keiner Konformitätsbewertung unterliegt. Die Abgrenzung hängt von der Zweckbestimmung des Herstellers ab.

Die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist nach Artikel 9 DSGVO besonders geschützt. Für Behandlungsdaten gelten zusätzlich die Vorschriften des Sozialgesetzbuchs und der Berufsordnungen. Eine Praxis, die ein externes KI-Werkzeug mit Patientendaten nutzt, braucht eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung und eine Prüfung, ob die Berufsverschwiegenheit gewahrt bleibt.

Achtung

Die ärztliche Schweigepflicht nach § 203 des Strafgesetzbuchs gilt auch dann, wenn Daten an einen Dienstleister gehen. Die Weitergabe an einen KI-Anbieter ohne ausreichende Vertraulichkeit kann strafbar sein. Im Zweifel holst du dir Rechtsrat, bevor du Patientendaten eingibst.

Quellen zu Kapitel 5.5:

Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukte-Verordnung), Art. 2 und Art. 51 (Klassifizierung).

Verordnung (EU) 2024/1689, Anhang I Abschnitt A und Art. 6 Abs. 1.

Strafgesetzbuch (StGB), § 203 (Verletzung von Privatgeheimnissen).

5.6 KI in der öffentlichen Verwaltung

Behörden setzen KI für die Bearbeitung von Anträgen, die Auswertung von Dokumenten, die Auskunft an Bürgerinnen und Bürger und die Vorbereitung von Entscheidungen ein. Die Verordnung erfasst viele dieser Anwendungen über Anhang III. Behörden müssen außerdem eine Grundrechte-Folgenabschätzung durchführen, bevor sie ein Hochrisiko-System in Betrieb nehmen (Art. 27).

Behörden unterliegen dem Verwaltungsverfahrensrecht. Eine Entscheidung, die auf einen automatisierten Vorschlag gestützt ist, muss begründet sein und darf nicht in ihrer Begründung auf eine unsichtbare Software verweisen. Das Verwaltungsverfahrensgesetz verlangt, dass die Entscheidung nachvollziehbar bleibt. Der Bürger muss erkennen können, auf welcher Grundlage entschieden wurde.

Auskunftssysteme für Bürgerinnen und Bürger müssen die Transparenzpflicht nach Artikel 50 erfüllen. Sie müssen deutlich machen, dass sie ein KI-System sind, und dürfen keine falschen Auskünfte als verbindlich ausgeben.

5.7 Pflichten von Anbietern, Betreibern und weiteren Akteuren

Die Verordnung verteilt die Pflichten nach der Rolle. Die wichtigsten Pflichten betreffen die folgenden Akteure.

Anbieter von Hochrisiko-Systemen müssen ein Qualitätsmanagementsystem einrichten, die technische Dokumentation erstellen, eine Konformitätsbewertung durchführen, eine CE-Kennzeichnung anbringen und das System in der EU-Datenbank registrieren (Art. 16 und 17). Sie müssen Vorfälle melden und das System nach dem Inverkehrbringen beobachten (Art. 72 und 73).

Betreiber von Hochrisiko-Systemen müssen das System gemäß der Betriebsanleitung verwenden, eine menschliche Aufsicht sicherstellen, Eingabedaten überwachen, Protokolle aufbewahren und Vorfälle melden (Art. 26). Betreiber, die öffentliche Stellen sind oder öffentliche Dienste erbringen, müssen außerdem die Grundrechte-Folgenabschätzung durchführen (Art. 27).

Einführer und Händler müssen prüfen, ob das System konform ist, bevor sie es in der Union anbieten (Art. 23 und 24). Ein Unternehmen, das ein Modell ändert oder für einen neuen Zweck einsetzt, kann selbst zum Anbieter werden (Art. 25).

Für die Praxis ergibt sich eine einfache Frage: Welche Rolle habe ich? Wer diese Frage nicht beantworten kann, kann auch die Pflichten nicht erfüllen.

Quellen zu Kapitel 5.7:

Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 72, 73.

Kapitel 6: Urheberrecht und KI

6.1 Grundlagen des deutschen Urheberrechts

Das Urheberrecht schützt Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst (§ 1 UrhG). Geschützt sind persönliche geistige Schöpfungen, also Werke, die auf einer menschlichen Entscheidung beruhen und eine gewisse Gestaltungshöhe erreichen (§ 2 Abs. 2 UrhG). Das Gesetz schützt konkrete Ausdrucksformen. Ideen, Fakten und Methoden sind davon nicht erfasst.

Der Urheber hat zwei Arten von Rechten. Das Urheberpersönlichkeitsrecht schützt die Beziehung zum Werk, etwa das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft und auf Schutz vor Entstellung (§§ 12 bis 14 UrhG). Die Verwertungsrechte regeln die wirtschaftliche Nutzung, etwa das Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG), das Verbreitungsrecht (§ 17 UrhG) und das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a UrhG).

Die Schutzdauer beträgt in der Regel 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (§ 64 UrhG). Nach Ablauf sind Werke gemeinfrei und frei nutzbar.

Für KI-Anwendungen sind zwei Fragen zentral. Ist das Ergebnis ein geschütztes Werk? Und wurde beim Training oder bei der Nutzung ein geschütztes Werk ohne Erlaubnis verwertet? Beide Fragen werden im Folgenden behandelt.

Quellen zu Kapitel 6.1:
Urheberrechtsgesetz (UrhG), §§ 1, 2 Abs. 2, 12 bis 14, 16, 17, 19a, 64.

6.2 Menschliche Schöpfung als Voraussetzung

Der Schutz setzt nach deutschem und europäischem Verständnis eine menschliche Schöpfung voraus. Das Gesetz spricht von einer persönlichen geistigen Schöpfung. Eine Maschine, die ohne menschlichen Gestaltungsakt ein Ergebnis hervorbringt, erzeugt daher kein Werk im Sinne des Urheberrechts.

In den Vereinigten Staaten hat das Berufungsgericht des District of Columbia im März 2025 in der Sache Thaler gegen Perlmutter entschieden, dass ein Werk ohne menschliche Urheberschaft nicht geschützt ist. Das U.S. Copyright Office hat im Januar 2025 in seinem Bericht zur Urheberschaft bei KI ähnliche Grundsätze festgehalten. Die Entscheidung bindet europäische Gerichte nicht, zeigt aber die gemeinsame Linie.

Die Grenze verläuft zwischen Eingriffen, die als eigene kreative Entscheidung gelten, und bloßen Anweisungen. Ein einfacher Prompt wie „Zeichne eine Katze“ bleibt in der Regel ohne eigene schöpferische Gestaltung. Eine Bearbeitung des Ergebnisses durch eigene Auswahl, Anordnung, Ausgestaltung und Veränderung kann dagegen einen schutzfähigen Beitrag begründen. Wo diese Grenze genau liegt, ist im Einzelfall umstritten.

Für die Praxis heißt das: Wenn dir der Schutz eines KI-erzeugten Ergebnisses wichtig ist, dokumentiere deine eigenen gestalterischen Schritte. Wer ein Ergebnis nur übernimmt, sollte nicht annehmen, dass er ein Urheberrecht daran besitzt.

Quellen zu Kapitel 6.2:

Urheberrechtsgesetz (UrhG), § 2 Abs. 2.

Berufungsgericht des District of Columbia, Thaler v. Perlmutter, Entscheidung vom 18. März 2025 (Fundstelle und Volltext vor Verwendung prüfen).

U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, Januar 2025.

6.3 KI-generierte Texte

Ein Text, den ein Sprachmodell auf einen einfachen Auftrag hin erzeugt, ist nach der hier vertretenen Auffassung in der Regel nicht geschützt. Schutz kann entstehen, wenn der Mensch den Text in erheblichem Umfang selbst gestaltet, umformt und ergänzt, sodass das Ergebnis seine persönliche geistige Schöpfung ist.

Die Praxis zeigt ein Spektrum. Ein Entwurf, den du nur abschreibst, ist ungeschützt. Ein Text, den du mit eigenen Formulierungen, eigener Gliederung und eigenen Beispielen überarbeitest, kann geschützt sein, soweit dein Anteil die Schöpfungshöhe erreicht. Dazwischen liegen viele Fälle, in denen die Grenze unsicher ist.

Ob der Text Urheberrechte verletzt, ist eine andere Frage. Ein KI-Text, der einen fremden Roman nahezu wörtlich wiedergibt, verletzt das Vervielfältigungsrecht des Autors, auch wenn ein Modell ihn erzeugt hat. Der Nutzer, der den Text veröffentlicht, haftet dafür selbst.

6.4 KI-generierte Bilder und Grafiken

Für Bilder gilt dasselbe Prinzip. Ein Bild, das ein Bildgenerator auf eine kurze Beschreibung hin erzeugt, ist nach dem vorherrschenden Verständnis nicht geschützt. Die Gestaltung durch eigene Auswahl, Komposition, Bearbeitung und Nachbearbeitung kann einen Schutz begründen.

Die Verwendung fremder Bilder oder Stile ist ein eigenes Thema. Ein Bildgenerator, der Werke einzelner Künstler nachahmt, kann Urheberrechte berühren, wenn die Nachahmung eine Wiedergabe der konkreten Werke ist. Bloße Stilnachahmung ist nach deutschem Recht grundsätzlich nicht verboten, weil Stile nicht geschützt sind. Die Grenze ist fließend, und ein Bild, das einem bekannten Werk sehr nahekommt, ist riskant.

Bilder von Personen sind darüber hinaus durch das Recht am eigenen Bild geschützt. Die Verbreitung eines Bildes, das eine erkennbare Person zeigt, braucht in der Regel deren Einwilligung (§ 22 Kunsturhebergesetz), sofern keine Ausnahme des § 23 Kunsturhebergesetz greift.

Quellen zu Kapitel 6.4:
Urheberrechtsgesetz (UrhG), § 2 Abs. 2, § 24 (freie Benutzung).
Kunsturhebergesetz (KUG), §§ 22 und 23.

6.5 KI-generierte Musik und Videos

Musik und Videos folgen denselben Grundsätzen. Eine Komposition, die ein Modell ohne menschliche Gestaltung erzeugt, ist nicht geschützt. Die Aufnahme und Bearbeitung durch Menschen kann eigene Schutzrechte begründen, etwa als Leistungsschutzrecht des Tonträgerherstellers (§ 85 UrhG) oder als Schutz des Filmherstellers (§ 94 UrhG).

Problematisch ist die Imitation bekannter Stimmen und Stücke. Eine KI, die eine bekannte Sängerin nachahmt, kann das Persönlichkeitsrecht verletzen. Ein Stück, das eine bekannte Melodie wiedergibt, kann das Urheberrecht verletzen. Die Verwertungsgesellschaften, besonders die GEMA, haben dazu bereits Verfahren gegen Anbieter geführt.

6.6 Training mit geschützten Werken: Vervielfältigung und Schranken

Das Training eines Sprachmodells oder Bildgenerators erfordert, dass große Mengen von Werken kopiert und verarbeitet werden. Schon das Kopieren ist eine Vervielfältigung im Sinne von § 16 UrhG. Ob das Training zulässig ist, hängt davon ab, ob eine gesetzliche Schranke greift oder ob der Rechteinhaber zugestimmt hat.

Die wichtigsten Schranken sind die Ausnahmen für das Text und Data Mining in § 44b und § 60d UrhG. Sie setzen Artikel 3 und Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2019/790 um. § 60d erlaubt Vervielfältigungen durch Forschungseinrichtungen und Kulturerbe-Einrichtungen für wissenschaftliche Forschung, § 44b erlaubt die automatisierte Analyse von Werken zur Gewinnung von Informationen wie Mustern, Trends und Korrelationen. Die allgemeine Ausnahme gilt auch für kommerzielle Zwecke, sofern der Rechteinhaber sich nicht wirksam vorbehalten hat.

Die Rechtslage ist in Bewegung. Drei Entscheidungen zeigen den Stand, wie er sich aus den Quellen ergibt.

Das Landgericht München I hat am 11. November 2025 im Verfahren GEMA gegen OpenAI (Az. 42 O 14139/24) entschieden, dass die Speicherung von Liedtexten in einem Sprachmodell eine Vervielfältigung ist und dass die Schranke des § 44b nicht eingreift, wenn Teile der Werke im Modell dauerhaft gespeichert sind. Die Wiedergabe der Texte im Chatbot wurde als eigene Verletzung gewertet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Berufung zum Oberlandesgericht München ist nach mehreren Quellen eingelegt. Der Stand ist vor der Verwendung zu prüfen.

Das Oberlandesgericht Hamburg hat am 10. Dezember 2025 im Verfahren Kneschke gegen LAION (Az. 5 U 104/24) bestätigt, dass die

Erstellung eines Trainingsdatensatzes durch einen gemeinnützigen Verein von der Schranke gedeckt ist. Das Gericht stützte sich auf § 44b und § 60d zugleich. Der Nutzungsvorbehalt des Rechteinhabers muss maschinenlesbar sein, um wirksam zu sein. Die Revision zum Bundesgerichtshof ist zugelassen. Eine Quelle nennt eine Verhandlung im September 2026. Dieses Datum ist vor Veröffentlichung zu bestätigen.

Auf europäischer Ebene ist das Verfahren Like Company gegen Google (C-250/25) anhängig. Generalanwalt Szpunar hat am 3. November 2026 seine Schlussanträge vorgelegt. Nach den Anträgen ist das Training von Sprachmodellen grundsätzlich von der Text-und-Data-Mining-Schranke des Artikels 4 der Richtlinie gedeckt. Eine Wiedergabe von Inhalten durch einen Chatbot kann dagegen Rechte verletzen. Schlussanträge binden den Gerichtshof nicht. Das Urteil steht aus.

Achtung

Diese Lage ist unsicher. Wer heute ein Modell mit urheberrechtlich geschützten Werken trainiert, trägt ein Risiko, auch wenn er sich auf eine Schranke beruft. Wer ein Modell nutzt, das mit solchen Werken trainiert wurde, trägt das Risiko, dass ausgegebene Inhalte fremde Werke wiedergeben.

Quellen zu Kapitel 6.6:

Urheberrechtsgesetz (UrhG), §§ 16, 44b, 60d.

Richtlinie (EU) 2019/790, Art. 3 und Art. 4.

Landgericht München I, Urteil vom 11. November 2025, Az. 42 O 14139/24 (GEMA gegen OpenAI). Berufung zum Oberlandesgericht München nach mehreren Quellen eingelegt; Verfahrensstand vor Verwendung prüfen.

Oberlandesgericht Hamburg, Urteil vom 10. Dezember 2025, Az. 5 U 104/24 (Kneschke gegen LAION). Revision zum Bundesgerichtshof; Verhandlungsdatum vor Verwendung prüfen.

Gerichtshof der Europäischen Union, Schlussanträge des Generalanwalts Szpunar vom 3. November 2026 in der Rechtssache C-250/25 (Like Company gegen Google Ireland). Urteil steht aus.

6.7 Text und Data Mining

Text und Data Mining bezeichnet die automatisierte Analyse von Texten und Daten, um Informationen wie Muster, Trends und Korrelationen zu gewinnen (§ 44b Abs. 1 UrhG). Die Schranke erlaubt die dafür nötigen Vervielfältigungen. Sie gilt nur für Werke, auf die man rechtmäßig Zugriff hat.

Die Schranke enthält einen Vorbehalt. Der Rechteinhaber kann die Nutzung für Text und Data Mining untersagen, wenn er sich das in maschinenlesbarer Form vorbehält (§ 44b Abs. 3 UrhG). Ein Vorbehalt nur im Fließtext der Nutzungsbedingungen genügt nach der Auffassung des Oberlandesgerichts Hamburg nicht immer. Wie die Maschinenlesbarkeit konkret aussieht, ist umstritten. Gängige Verfahren sind technische Signale in der Website oder maschinenlesbare Angaben im Datensatz.

Für Forschungseinrichtungen gilt die Schranke des § 60d. Sie ist eng auf wissenschaftliche Forschung beschränkt. Ob ein Verein wie LAION als Forschungseinrichtung gilt, hat das Gericht bejaht. Ob ein kommerzielles Unternehmen sich auf diese Schranke berufen kann, ist

eine andere Frage, die das Gesetz eng begrenzt.

6.8 Nutzungsvorbehalte und Opt-out

Der Opt-out ist das Recht des Rechteinhabers, sein Werk vom Text und Data Mining auszunehmen. Für Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck verlangt Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c des AI Act eine Richtlinie, die diese Vorbehalte beachtet. Die Pflicht ist eine Konsequenz aus dem Urheberrecht, nicht eine eigenständige Erlaubnis.

Für Urheber bedeutet das: Ein Vorbehalt in der Website, im Impressum oder in den Nutzungsbedingungen kann wirksam sein, wenn er maschinenlesbar ist. Wer seine Werke schützen will, sollte technische Verfahren nutzen, die von Crawlern erkannt werden, und den Vorbehalt in den Metadaten vermerken.

6.9 Nutzung fremder Inhalte als Eingabe und Ausgabe

Eine Eingabe in ein KI-System ist in der Regel eine Vervielfältigung, wenn du ein Werk in das System kopierst. Wenn du einen Text oder ein Bild eines anderen eingibst, um es umzuformulieren oder zu bearbeiten, brauchst du dafür eine Grundlage: eine Erlaubnis des Rechteinhabers, eine gesetzliche Schranke oder die Lizenz des Werks.

Zitate sind nach § 51 UrhG erlaubt, wenn sie einem bestimmten Zweck dienen, nur in dem dafür erforderlichen Umfang erfolgen und als Zitat gekennzeichnet sind. Ein Zitat in einem KI-Ergebnis ist kein Zitat im Sinne des Gesetzes, wenn es nicht als solches erkennbar und nachgewiesen ist.

Die Ausgabe eines KI-Systems, die ein fremdes Werk wiedergibt, ist eine Vervielfältigung oder eine öffentliche Zugänglichmachung. Der Nutzer, der sie verbreitet, kann sich dafür verantworten.

Achtung

Viele Menschen glauben, ein KI-Text sei frei, weil ihn eine Maschine geschrieben hat. Das ist ein Irrtum. Wenn der Text fremde Passagen enthält, bleibt die Verletzung bestehen, und die Haftung trifft denjenigen, der ihn verbreitet.

Quellen zu Kapitel 6.9:

Urheberrechtsgesetz (UrhG), §§ 16, 19a, 51.

6.10 Kommerzielle Verwertung KI-generierter Werke

Wer ein KI-generiertes Werk kommerziell verwertet, braucht für die Nutzung fremder Bestandteile eine Erlaubnis. Für den eigenen Anteil ist die Frage des Schutzes wichtig. Ohne Schutz kann der Verkäufer niemandem die Nutzung verbieten. Er kann aber auch nicht darauf vertrauen, dass ein Käufer das Werk ohne Verletzungsrisiko verwendet.

Verlage und Plattformen verlangen zunehmend Angaben darüber, ob ein Werk KI-generiert ist. Die Kennzeichnung ist nicht nur eine Vertragsfrage. Im Wettbewerbsrecht kann eine unterlassene Angabe irreführend sein, wenn sie für die Kaufentscheidung relevant ist (§ 5 UWG).

Kapitel 7 behandelt die Marken- und Designrechte, die für die Vermarktung ebenfalls wichtig sind.

6.11 Lizenzmodelle und Creative Commons

Creative-Commons-Lizenzen erlauben die Nutzung von Werken unter festgelegten Bedingungen. Die bekanntesten Bausteine sind die Namensnennung (BY), die Weitergabe unter gleichen Bedingungen (SA), der Ausschluss kommerzieller Nutzung (NC) und der Ausschluss von Bearbeitungen (ND). Die Lizenz CC0 verzichtet auf Rechte weitgehend.

Für KI-Training ist entscheidend, ob die Lizenz das Training erlaubt. Einige Lizenzen schließen die Nutzung für maschinelles Lernen ausdrücklich aus oder verlangen Hinweise. Die Frage, wie weit die Lizenzbedingungen für KI reichen, ist in den letzten Jahren diskutiert worden. Lies die Lizenz des konkreten Werks und prüfe, welche Version gilt.

Wer eigene Werke für KI-Training freigeben möchte, sollte eine Lizenz wählen, die diese Nutzung ausdrücklich regelt. Wer fremde Werke nutzt, sollte die Lizenz prüfen und die Bedingungen einhalten, besonders die Namensnennung.

Quellen zu Kapitel 6.11:

Creative-Commons-Lizenzbedingungen in ihrer jeweiligen Fassung (Version 4.0 für die internationalen Lizenzen). Die Lizenz des konkreten Werks ist maßgeblich.

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), § 5.

Kapitel 7: KI und geistiges Eigentum

7.1 Wem gehören KI-generierte Inhalte?

Die Frage nach dem Eigentum an einem Werk hat zwei Ebenen. Die erste ist die Urheberschaft: Wer hat das Werk geschaffen? Die zweite ist die Rechteinhaberschaft: Wer darf es verwerten? Bei KI-generierten Inhalten fallen die Ebenen auseinander.

Die Urheberschaft liegt nach deutschem Recht bei der natürlichen Person, die das Werk geschaffen hat (§ 7 UrhG). Ein KI-System ist keine Person und kann nicht Urheber sein. Wenn ein Mensch einen Text oder ein Bild schöpferisch gestaltet, ist er der Urheber des gestalteten Anteils.

Die Rechteinhaberschaft ergibt sich aus den Nutzungsbedingungen des Anbieters und dem Recht. Viele Anbieter räumen Nutzern Rechte an den Ausgaben ein. Diese Einräumung kann nur so weit reichen, wie der Anbieter selbst Rechte hat. Ob er Rechte an einem Ergebnis hat, das ohne schöpferischen Beitrag entstanden ist, ist offen.

Für die Praxis empfiehlt es sich, die Nutzungsbedingungen zu lesen und festzuhalten, welche Rechte du an den Ausgaben erhältst. Ein Vertrag mit einem Auftraggeber sollte klar regeln, wer die Rechte am KI-gestützten Ergebnis hält.

Quellen zu Kapitel 7.1:

Urheberrechtsgesetz (UrhG), §§ 7, 31.

Die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Anbieter, Stand zum Zeitpunkt der Nutzung.

7.2 Schutzfähigkeit von KI-Erzeugnissen

Ein Erzeugnis ist schutzfähig, wenn es eine persönliche geistige Schöpfung ist. Für KI-Ergebnisse bedeutet das: Der Schutz entsteht durch den schöpferischen Anteil des Menschen. Der bloße Einsatz eines Werkzeugs reicht dafür nicht aus. Die Abgrenzung ist im Einzelfall schwierig. Dokumentation hilft, sie zu begründen.

Auch andere Schutzrechte können eine Rolle spielen. Ein Lichtbild ist nach § 72 UrhG geschützt, wenn es eine fotografische Aufnahme ist. Ein KI-Bild ist in der Regel keine Fotografie im Sinne dieser Vorschrift, weil es keine Aufnahme eines realen Motivs ist. Diese Abgrenzung ist offen und wird in der Literatur unterschiedlich beurteilt.

Ein Datenbankwerk oder ein Datenbankschutzrecht schützt eine Sammlung, wenn sie eine wesentliche Investition erfordert oder eine persönliche Auswahl darstellt. Ein Datensatz, den du für ein KI-Projekt zusammenstellst, kann deshalb geschützt sein, auch wenn die einzelnen Elemente es nicht sind.

7.3 Marken- und Designrechte

Marken schützen Zeichen, die Waren oder Dienstleistungen unterscheidbar machen. In der Europäischen Union regelt die Verordnung (EU) 2017/1001 die Unionsmarke. Eine Marke entsteht durch Eintragung oder durch Benutzung im Verkehr, wenn sie Verkehrsgeltung erlangt hat. Eine KI-generierte Wortmarke oder ein Logo kann eingetragen werden, wenn es die Voraussetzungen erfüllt.

Das Risiko liegt in der Ähnlichkeit. Ein KI-Logo, das einem bestehenden Markenzeichen zum Verwechseln ähnelt, kann die Rechte des Markeninhabers verletzen, auch wenn der Nutzer das Zeichen nicht kannte. Eine Markenrecherche vor der Verwendung ist deshalb Pflicht, wenn ein Zeichen kommerziell genutzt werden soll. Das Deutsche

Patent- und Markenamt bietet dafür eine Recherche an.

Geschmacksmuster schützen die äußere Gestaltung eines Erzeugnisses. Sie entstehen durch Eintragung oder durch Offenbarung, sofern sie neu sind und Eigenart haben. Ein KI-Design, das bereits öffentlich zugänglich war, ist in der Regel nicht mehr neu.

Quellen zu Kapitel 7.3:

Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke, Art. 4 und 9.

Markengesetz (MarkenG), § 4 (Entstehung des Markenschutzes).

Designgesetz (DesignG), §§ 2 und 5.

Deutsches Patent- und Markenamt, Markenrecherche (dpma.de).

7.4 Patente und KI-Erfindungen

Ein Patent schützt technische Erfindungen. Die Erfindung muss neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein. Für KI-Erfindungen gilt, dass der Erfinder eine natürliche Person sein muss. Der Bundesgerichtshof hat 2024 entschieden, dass eine KI nicht als Erfinder benannt werden kann (Az. X ZB 5/22, DABUS). Diese Entscheidung betrifft das deutsche Patentrecht. Das europäische Patentamt folgt im Ergebnis einer vergleichbaren Linie.

Quellen zu Kapitel 7.4:

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 11. Juni 2024, Az. X ZB 5/22 (DABUS). Datum und Fundstelle vor Verwendung prüfen.

Europäisches Patentübereinkommen, Art. 62 (Recht auf Nennung als Erfinder), mit Blick auf die natürliche Person als Erfinder.

Ein Modell, das eine technische Lösung findet, kann also nicht selbst als Erfinder gelten. Die Person, die das Modell einsetzt und die Ergebnisse bewertet und weiterentwickelt, kann Erfinder sein, wenn sie einen erfinderischen Beitrag leistet.

7.5 Open-Source-KI und Lizenzbedingungen

Der Begriff Open-Source-KI ist nicht einheitlich definiert. Die Open Source Initiative hat 2024 eine Definition für Open-Source-KI veröffentlicht, die neben dem Code auch Angaben zu den Trainingsdaten und den Gewichten verlangt. Viele Modelle, die als offen beschrieben werden, erfüllen diese Definition nicht vollständig.

Die Lizenzen von KI-Modellen unterscheiden sich stark. Manche erlauben die kommerzielle Nutzung ohne Einschränkung, andere verbieten sie für bestimmte Unternehmensgrößen, untersagen den Einsatz für bestimmte Zwecke oder verlangen Nennungen. Die Lizenz eines Modells gilt für das Modell und die Gewichte, nicht zwingend für die Ausgaben. Die Lizenz muss vor dem Einsatz gelesen werden.

Die Verordnung nimmt freie und quelloffene Systeme in bestimmten Fällen aus ihrem Anwendungsbereich aus. Diese Ausnahme gilt nicht für verbotene Praktiken und nicht für Hochrisiko-Systeme (Art. 2 Abs. 12 AI Act).

Quellen zu Kapitel 7.5:

Open Source Initiative, Open Source AI Definition, Version 1.0, Oktober 2024.
Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 2 Abs. 12.

7.6 Veröffentlichung und Vermarktung

Wer KI-gestützte Inhalte veröffentlicht, muss Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht und Wettbewerbsrecht beachten. Ein Buch, das KI-Texte enthält, muss nicht zwingend als solches gekennzeichnet werden. Wer aber über die Entstehung täuscht, kann gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen, wenn die Angabe kaufentscheidend ist.

Werbeaussagen, die KI-generierte Testimonials oder Bewertungen verwenden, sind problematisch. Eine Bewertung, die suggeriert, von

einem echten Kunden zu stammen, ist nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb irreführend. Die Fälschung von Bewertungen ist ausdrücklich untersagt.

Verlage verlangen in ihren Verträgen häufig Zusicherungen, dass das Manuskript keine fremden Rechte verletzt und dass KI-Beiträge offengelegt werden. Diese Zusicherungen sind bindend und können zu Schadensersatz führen.

7.7 Risiken bei der Nutzung fremder Werke

Die Verwendung fremder Werke in KI-Ergebnissen ist das häufigste Risiko. Es betrifft Texte, Bilder, Musik, Marken und Personen. Die Risikominderung besteht in drei Schritten: Prüfung der Herkunft, Prüfung der Lizenz und Dokumentation. Ein Ergebnis, das du nicht zuordnen kannst, solltest du nicht veröffentlichen, bevor du die Herkunft geklärt hast.

Eine Rückwärtssuche mit Bildsuchmaschinen hilft, Bilder auf ihre Herkunft zu prüfen. Bei Texten kann eine Suche nach markanten Formulierungen Übereinstimmungen mit fremden Werken aufdecken. Diese Prüfungen ersetzen keine rechtliche Bewertung, zeigen aber, wo Gefahr besteht.

Quellen zu Kapitel 7.6 und 7.7:

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), § 5 und § 5a.

Urheberrechtsgesetz (UrhG), §§ 16, 97 (Ansprüche bei Verletzung).

Kapitel 8: KI im Unternehmen

8.1 Einführung einer KI-Richtlinie

Eine Richtlinie beschreibt verbindlich, wie ein Unternehmen KI-Werkzeuge einsetzt. Sie ist kein Ersatz für Schulung und keine Zauberformel gegen Fehler, aber sie schafft einen Rahmen, an dem sich Beschäftigte orientieren können, und sie dokumentiert gegenüber Aufsichtsbehörden, dass das Unternehmen seine Verantwortung ernst nimmt. Die DSGVO verlangt eine solche Dokumentation mittelbar über die Rechenschaftspflicht nach Artikel 5 Absatz 2. Der AI Act verlangt für Betreiber von Hochrisiko-Systemen Festlegungen zur menschlichen Aufsicht und zu Protokollen.

Eine Richtlinie sollte mindestens folgende Punkte regeln: den Geltungsbereich, die zugelassenen Werkzeuge, die erlaubten und die verbotenen Datenarten, die Pflicht zur Prüfung von Ergebnissen, die Kennzeichnung von KI-gestützten Inhalten, die Verantwortlichkeiten, das Verfahren für neue Werkzeuge, die Meldung von Vorfällen und die Konsequenzen bei Verstößen. Kapitel 12 enthält ein Muster.

Bei der Einführung hat der Betriebsrat in der Regel mitzubestimmen, wenn die Richtlinie Verhalten oder Leistung der Beschäftigten betrifft (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6 BetrVG). Eine Richtlinie, die ohne Beteiligung des Betriebsrats eingeführt wird, kann unwirksam sein. Auch die Vorgaben zur Kontrolle der Nutzung sind betroffen.

Die Richtlinie sollte kurz genug sein, dass Beschäftigte sie lesen. Eine Liste von zwanzig Seiten mit juristischen Formulierungen wird selten befolgt. Eine kurze Richtlinie mit einem Anhang für Details ist in der Praxis wirksamer.

Quellen zu Kapitel 8.1:
Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 5 Abs. 2, Art. 24.
Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 26 (Pflichten der Betreiber).
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), § 87 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6.

8.2 Verantwortlichkeiten und Haftung

Eine Organisation braucht klare Zuständigkeiten. Die Geschäftsleitung trägt die Gesamtverantwortung. Sie benennt die Personen, die die Richtlinie umsetzen, die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten einbeziehen und die technische Umsetzung verantworten. Bei großen Organisationen kann eine eigene Stelle für KI-Governance eingerichtet werden.

Die Haftung für Schäden durch KI-Ergebnisse folgt den allgemeinen Regeln. Im Vertragsverhältnis zu Kunden kann der Vertrag Pflichten begründen, etwa zu Sorgfalt, Vertraulichkeit und Richtigkeit. Gegenüber Dritten kommen Schadensersatzansprüche nach § 823 BGB in Betracht, wenn ein Rechtsgut verletzt wurde. Die Organisation haftet für ihre Beschäftigten nach § 831 BGB, sofern sie nicht nachweisen kann, dass sie die gebotene Sorgfalt bei der Auswahl und Überwachung beachtet hat.

Die Entlastung nach § 831 BGB setzt voraus, dass die Organisation die Auswahl und Überwachung der Beschäftigten nachweisen kann. Eine Richtlinie mit Schulungsnachweisen ist daher auch ein Haftungsschutz.

Quellen zu Kapitel 8.2:
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 823, 831.
Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 26 und Art. 25.

8.3 Umgang mit Geschäftsgeheimnissen

Geschäftsgeheimnisse sind Informationen, die geheim sind, einen wirtschaftlichen Wert haben und Gegenstand angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen sind (§ 2 Nr. 1 GeschGehG). Die Geheimhaltungsmaßnahmen sind eine Voraussetzung des Schutzes. Ein Unternehmen, das vertrauliche Informationen ohne Schutzvorkehrungen in einen externen Dienst gibt, riskiert, den rechtlichen Schutz zu verlieren.

Für KI bedeutet das: Die Richtlinie muss festlegen, welche Informationen nicht in externe Dienste dürfen, und die technischen Mittel dafür bereitstellen. Eine Möglichkeit ist, Unternehmenstarife mit Vertraulichkeitszusagen und ausgeschlossener Trainingsnutzung zu verwenden. Eine andere ist ein lokaler Dienst für besonders sensible Daten, wie in Band 4 beschrieben.

Die Geheimhaltungspflicht trifft auch Beschäftigte, die Informationen nutzen. Wer ein Geschäftsgeheimnis eines früheren Arbeitgebers in einen KI-Dienst eingibt, kann sich nach § 4 GeschGehG strafbar oder schadensersatzpflichtig machen.

Achtung

Geschäftsgeheimnisse verlieren ihren Schutz, wenn das Unternehmen die Geheimhaltung nicht sicherstellt. Ein Unternehmen, das seine Mitarbeitenden ohne Richtlinie in externe Dienste schreiben lässt, kann sich später nicht darauf berufen, dass die Informationen geheim waren.

Quellen zu Kapitel 8.3:

Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG), § 2 Nr. 1 und § 4.

8.4 Mitarbeitende und KI-Kompetenz

Die Verordnung verpflichtet Anbieter und Betreiber seit Februar 2025, für ausreichende KI-Kompetenz zu sorgen (Art. 4). Die Schulung muss auf den Kreis der Beschäftigten und die eingesetzten Systeme zugeschnitten sein. Sie muss nicht in einem Zertifikat münden, sollte aber nachweisbar sein.

Eine Schulung behandelt sinnvollerweise die Funktionsweise von Sprachmodellen mit ihren Fehlern, den Umgang mit Datenschutz und Geschäftsgeheimnissen, die Prüfung von Ergebnissen, das Urheberrecht, die Kennzeichnungspflicht und die Richtlinie der Organisation. Für Beschäftigte mit besonderen Aufgaben, etwa im Personalwesen oder in der Entwicklung, kommen spezifische Module hinzu.

Die Schulung wirkt besser, wenn sie an konkrete Fälle anknüpft. Die Fallstudien in Kapitel 11 eignen sich dafür.

8.5 Dokumentation und Nachvollziehbarkeit

Nachvollziehbarkeit bedeutet, dass ein Ergebnis einer Entscheidung auf einen Vorgang zurückgeführt werden kann. Für KI heißt das: Es sollte erkennbar sein, welches Werkzeug eingesetzt wurde, welcher Auftrag gegeben wurde, welche Daten verwendet wurden und wer das Ergebnis geprüft und freigegeben hat.

Die Dokumentation muss nicht jeden Prompt speichern. Sie sollte aber die Entscheidungen festhalten, die wesentlich sind: die Auswahl des Werkzeugs, die Einordnung der Risiken, die Prüfung des Ergebnisses und die Freigabe. Für Hochrisiko-Systeme verlangt der AI Act konkrete Aufzeichnungen (Art. 12 und 26). Die DSGVO verlangt Nachweise über die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung.

8.6 Auswahl geeigneter KI-Dienste

Die Auswahl eines Dienstes ist eine Entscheidung mit rechtlichen Folgen. Eine strukturierte Prüfung umfasst die folgenden Fragen. Welche Daten werden verarbeitet, und an welchen Orten? Gibt es einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung, und entspricht er den Anforderungen des Artikels 28? Schließt der Anbieter das Training mit den eigenen Daten aus? Wie lange werden Eingaben und Ausgaben gespeichert? Welche Unterauftragnehmer sind beteiligt? Gibt es eine Dokumentation der Modelle, die den Anforderungen des AI Act entspricht? Welche Haftung übernimmt der Anbieter, und welche Sicherheitszertifikate hat er?

Die Antworten sollten schriftlich vorliegen. Ein Dienst, der eine Frage nicht beantworten kann oder will, ist für sensible Aufgaben ungeeignet. Die Prüfung ist zu wiederholen, wenn sich der Dienst ändert, etwa durch neue Funktionen oder einen neuen Unterauftragnehmer.

8.7 Interne Kontrollmechanismen

Kontrollen prüfen, ob die Richtlinie eingehalten wird. Stichproben in Ausgaben, Auswertungen von Protokollen, Zugriffskontrollen und regelmäßige Überprüfungen der freigegebenen Dienste gehören dazu. Eine Kontrolle ohne Konsequenz ist jedoch wirkungslos. Die Richtlinie sollte deshalb festlegen, welche Folgen Verstöße haben und wie Vorfälle behandelt werden.

Die Kontrolle muss verhältnismäßig sein. Eine Protokollierung jedes Wortes, das Beschäftigte eingeben, verletzt das Persönlichkeitsrecht und die Beschäftigtendatenschutzregeln. Zulässig sind Protokolle, die für die Sicherheit und die Nachvollziehbarkeit erforderlich sind, und deren Auswertung klar geregelt ist.

Achtung

Eine heimliche Überwachung der Nutzung von KI-Werkzeugen durch Beschäftigte ist in der Regel unzulässig. Die Kontrolle muss angekündigt, verhältnismäßig und mit dem Betriebsrat abgestimmt sein.

Quellen zu Kapitel 8.4 bis 8.7:

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 5, Art. 28, Art. 32.

Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 4, Art. 12, Art. 26.

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), § 26.

Kapitel 9: Haftung und Verantwortung

9.1 Wer haftet für KI-generierte Fehler?

Die Frage ist einfach gestellt und schwierig beantwortet. Ein KI-System erzeugt einen falschen Rechtsrat, eine falsche Zahl in einem Bericht oder eine diskriminierende Vorauswahl. Der Schaden entsteht bei einem Dritten. Wer muss zahlen?

Das deutsche Recht kennt mehrere Anspruchsgrundlagen. Im Vertragsverhältnis haftet der Vertragspartner nach §§ 280 ff. BGB für Pflichtverletzungen, etwa wenn er eine vereinbarte Leistung falsch erbringt. Deliktische Ansprüche nach § 823 BGB setzen die Verletzung eines geschützten Rechtsguts und ein Verschulden voraus. Die Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz greift, wenn ein fehlerhaftes Produkt einen Personen- oder Sachschaden verursacht.

Die Europäische Union hat die Produkthaftung modernisiert. Die Richtlinie (EU) 2024/2853 erfasst Software und damit auch KI-Systeme als Produkte. Nach Angabe von Fachquellen sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Richtlinie bis Ende 2026 umzusetzen. Die deutsche Umsetzung ist vor Veröffentlichung zu prüfen. Eine besondere KI-Haftungsrichtlinie, die die Kommission ursprünglich vorgeschlagen hatte, hat die Kommission nach Angabe von Fachquellen im Jahr 2025 zurückgezogen. Die Haftungsfragen werden deshalb weiterhin über das allgemeine Recht und die Produkthaftung beantwortet.

9.2 Verantwortung von Entwicklern und Anbietern

Anbieter tragen die Verantwortung für die Konstruktion und die Dokumentation ihres Systems. Nach dem AI Act müssen sie Risiken identifizieren, Daten prüfen, die Genauigkeit testen und Informationen für Betreiber bereitstellen. Verletzen sie diese Pflichten, drohen Bußgelder und zivilrechtliche Ansprüche.

Der Anbieter kann sich nicht vollständig aus der Verantwortung ziehen, indem er in den Nutzungsbedingungen den Haftungsausschluss erklärt. Solche Ausschlüsse sind im Verhältnis zu Verbrauchern weitgehend unwirksam, und im Verhältnis zu Unternehmen unterliegen sie der Inhaltskontrolle nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Ein pauschaler Ausschluss für Schäden durch fehlerhafte Ergebnisse hält einer solchen Kontrolle nicht immer stand.

9.3 Verantwortung von Betreibern und Nutzern

Betreiber und Nutzer tragen die Verantwortung für die Auswahl, den Einsatz und die Kontrolle des Systems. Sie entscheiden, welche Aufgabe das System erledigt, welche Daten es sieht und ob seine Ergebnisse ungeprüft übernommen werden. Wer ein Ergebnis ohne Prüfung weitergibt, übernimmt die Verantwortung für den Fehler, auch wenn der Anbieter ihn verursacht hat.

Die Rechtsprechung zu anderen Werkzeugen ist hilfreich. Wer sich auf eine Auskunft eines Fachprogramms verlässt, muss die Plausibilität der Auskunft prüfen, wenn sich ihm Zweifel aufdrängen. Dasselbe gilt für KI-Ergebnisse. Die Pflicht zur Prüfung wächst mit der Bedeutung der Entscheidung.

9.4 Fehlerhafte automatisierte Entscheidungen

Artikel 22 der DSGVO schützt Personen vor Entscheidungen, die ausschließlich auf automatisierter Verarbeitung beruhen und ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfalten oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen. Der Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil vom Dezember 2023 (C-634/21, SCHUFA) entschieden, dass auch ein Scoring, das eine Entscheidung eines Dritten maßgeblich prägt, als Entscheidung im Sinne des Artikels 22 gelten kann. Diese Auslegung ist für KI-Systeme bedeutsam, die Vorschläge für Entscheidungen machen.

Die Betroffenen haben das Recht auf menschliches Eingreifen, auf Darlegung ihres Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung (Art. 22 Abs. 3 DSGVO). Die Verantwortlichen müssen aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik und die Tragweite der Entscheidung geben (Art. 13 Abs. 2 lit. f und Art. 15 Abs. 1 lit. h DSGVO).

Ein Unternehmen, das eine Kreditentscheidung auf ein Scoring stützt, muss deshalb prüfen, ob die Entscheidung allein automatisiert erfolgt, und die Betroffenen über ihre Rechte informieren.

Quellen zu Kapitel 9.4:

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 13, Art. 15, Art. 22.

Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 7. Dezember 2023, C-634/21 (SCHUFA). Der Volltext ist vor Verwendung zu prüfen.

9.5 Diskriminierung und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität (§ 1 AGG). Es gilt im Arbeitsrecht und in bestimmten zivilrechtlichen Schuldverhältnissen. Eine Benachteiligung kann auch vorliegen, wenn ein System Personen mittelbar benachteiligt, etwa wenn ein Auswahlverfahren Bewerbungen mit bestimmten Wohnorten systematisch aussortiert, die einer Gruppe überwiegend angehören.

Ein Betroffener, der benachteiligt wurde, kann Entschädigung und Schadensersatz verlangen (§ 15 AGG). Die Beweislast ist erleichtert: Er muss Indizien darlegen, die eine Benachteiligung vermuten lassen, und der Arbeitgeber muss beweisen, dass keine Benachteiligung vorlag (§ 22 AGG). Diese Regel wirkt sich bei KI-Systemen besonders aus, weil das Unternehmen die Gründe einer Auswahl oft nicht erklären kann.

Die Prüfung auf Verzerrungen ist deshalb ein Teil der Sorgfalt. Ein Unternehmen sollte vor dem Einsatz eines Auswahlsystems testen, ob unterschiedliche Gruppen gleich behandelt werden. Eine dokumentierte Prüfung hilft im Streitfall.

Quellen zu Kapitel 9.5:

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), §§ 1, 15, 22.

Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 10 (Daten und Daten-Governance) zur Prüfung auf Verzerrungen bei Hochrisiko-Systemen.

9.6 Vertragliche und gesetzliche Haftungsfragen

Die Verträge mit Anbietern regeln oft die Haftung. Sie enthalten Haftungsbeschränkungen, Gewährleistungsausschlüsse und Freistellungen. Diese Klauseln sind bei Unternehmen nur eingeschränkt angreifbar, bei Verbrauchern sind sie an den Regeln des Verbraucherschutzes zu messen.

Bei der Vertragsgestaltung solltest du prüfen, ob der Anbieter für Datenschutzverletzungen, Urheberrechtsverletzungen und Fehler der Ausgabe haftet. Ein Freistellungsanspruch, der den Anbieter verpflichtet, dich von Ansprüchen Dritter wegen Urheberrechtsverletzungen freizustellen, ist für Unternehmen ein wichtiger Punkt. Viele Anbieter bieten solche Zusagen für bestimmte Tarife an.

9.7 Umgang mit rechtlichen Streitfällen

Wenn ein KI-Ergebnis einen Schaden verursacht hat oder ein Dritter Ansprüche erhebt, gilt eine einfache Reihenfolge. Zuerst sicherst du die Beweise: das Ergebnis, den Auftrag, die Protokolle und die Dokumentation der Prüfung. Dann informierst du die zuständigen Stellen im Unternehmen und, falls erforderlich, die Aufsichtsbehörde. Danach prüfst du gemeinsam mit einem Rechtsbeistand die Ansprüche und die Verteidigungsmöglichkeiten.

Bei Datenpannen gelten die Fristen des Artikels 33 DSGVO. Die Meldung an die Aufsichtsbehörde muss, sofern ein Risiko besteht, innerhalb von 72 Stunden erfolgen. Die betroffenen Personen sind zu informieren, wenn ein hohes Risiko besteht (Art. 34 DSGVO).

Die Dokumentation aus Kapitel 8 ist im Streitfall der wichtigste Schutz. Sie zeigt, dass du Vorkehrungen getroffen hast, und sie hilft zu erklären, warum ein Fehler passiert ist.

Quellen zu Kapitel 9.6 und 9.7:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 307 ff. (Allgemeine Geschäftsbedingungen).

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 33 und 34.

Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG).

Kapitel 10: KI in Bildung und Ausbildung

10.1 KI in Schulen und Hochschulen

Schulen und Hochschulen stehen vor einer doppelten Aufgabe. Sie sollen Lernende auf eine Welt vorbereiten, in der KI verbreitet ist, und sie müssen gleichzeitig die Integrität von Leistungsnachweisen sichern. Beide Ziele sind legitim. Die Auseinandersetzung darüber wird nicht einheitlich geführt, und die Regeln unterscheiden sich zwischen Ländern, Schulen und Fachbereichen.

Rechtlich sind die Länder für das Schulwesen zuständig. Die Hochschulen regeln ihre Prüfungen in Prüfungsordnungen, die auf den Landeshochschulgesetzen beruhen. Eine Schule oder Hochschule, die KI-Nutzung verbietet, muss das Verbot klar formulieren und durchsetzen. Ein Verbot, das niemand kontrolliert, ist für die Bewertung wenig hilfreich.

10.2 KI bei Hausarbeiten und Abschlussarbeiten

Die Frage, ob KI-Nutzung bei einer Hausarbeit zulässig ist, hängt von den Regeln der Bildungseinrichtung ab. Viele Hochschulen verlangen eine Erklärung, welche Hilfsmittel verwendet wurden. Eine nicht gekennzeichnete Nutzung kann als Täuschung gelten. Die Folgen reichen von einer schlechteren Note bis zur Aberkennung des Abschlusses, wenn die Täuschung nachgewiesen wird.

Die Erkennung von KI-Texten ist unzuverlässig. Erkennungsprogramme liefern Wahrscheinlichkeiten, keine Beweise. Ein Verfahren, das sich nur auf ein solches Ergebnis stützt, ist fehleranfällig und verletzt den Anspruch auf ein faires Verfahren. Eine Bewertung braucht konkrete Belege, zum Beispiel Entwürfe,

Versionsverläufe oder ein Gespräch über die Arbeit.

Lernende sollten sich über die Regeln informieren, bevor sie ein Werkzeug einsetzen. Sie sollten die Nutzung offenlegen, wenn die Regeln es verlangen, und festhalten, wie sie das Ergebnis geprüft und verändert haben.

Achtung
Ein falsch positives Ergebnis eines Erkennungsprogramms kann Lernende zu Unrecht beschuldigen. Wer einer solchen Beschuldigung ausgesetzt ist, sollte seine Arbeitsweise dokumentieren und die Bewertung anfechten, wenn sie nur auf dem Ergebnis des Programms beruht.

10.3 Urheberrecht bei Lernmaterialien

Lehrkräfte und Dozierende erstellen Lernmaterialien mit KI, und sie verwenden fremde Materialien darin. Für die Verwendung im Unterricht gilt die Schranke des § 60a UrhG, die die Nutzung zu Zwecken der Veranschaulichung im Unterricht erlaubt, soweit der Zweck es rechtfertigt und die Nutzung in dem gebotenen Umfang bleibt. Die Schranke erlaubt die Vervielfältigung für Unterricht und Lehre, nicht die Veröffentlichung im Internet ohne weitere Erlaubnis.

Die Erstellung eigener Materialien mit KI wirft die Fragen aus Kapitel 6 auf. Ein Arbeitsblatt, das ein Modell auf eine einfache Aufgabe hin erzeugt, ist in der Regel nicht geschützt. Wer es veröffentlichen will, sollte prüfen, ob es fremde Inhalte enthält.

Quellen zu Kapitel 10.3:
Urheberrechtsgesetz (UrhG), § 60a (Unterricht und Lehre).

10.4 KI-Nutzung in der beruflichen Ausbildung

In der beruflichen Ausbildung stellt sich die Frage nach der Prüfungsleistung ähnlich wie an Hochschulen. Die Prüfungen der Kammern regeln, welche Hilfsmittel zulässig sind. Im Betrieb gelten zusätzlich die Regeln des Ausbildungsvertrags und die Pflicht des Ausbildenden, die Auszubildenden zu fördern.

Der Ausbildende trägt eine Verantwortung dafür, dass Auszubildende nicht in Verletzung von Datenschutz- oder Geheimhaltungspflichten arbeiten. Er muss ihnen die Regeln der Organisation erklären und ihnen beibringen, wie man Ergebnisse prüft. Ein Auszubildender, der ein KI-Ergebnis ungeprüft in einen Kundenbericht übernimmt, zeigt eine Lücke in der Ausbildung, nicht nur in seiner Sorgfalt.

10.5 Transparenz gegenüber Lehrkräften und Prüfern

Die Offenlegung der KI-Nutzung ist eine Frage des Vertrauens und der Fairness. Lernende sollten angeben, welche Werkzeuge sie verwendet haben, wofür sie sie eingesetzt haben und welche Teile der Arbeit eigenständig sind. Prüfer und Lehrkräfte können dann die Leistung besser einschätzen und klären, ob die Regeln eingehalten wurden.

Eine einfache Erklärung genügt meist. Sie nennt das Werkzeug, den Zweck, den Umfang und die Art der Prüfung. Ein Formular oder eine Vorlage erleichtert die Offenlegung.

10.6 Regeln für den verantwortungsvollen Einsatz

Eine Bildungseinrichtung sollte Regeln festlegen, die drei Ziele verbinden. Die Lernenden sollen KI sinnvoll nutzen lernen. Die Leistungsnachweise sollen aussagekräftig bleiben. Die Daten der Lernenden sollen geschützt sein.

Zu diesen Regeln gehören eine klare Aussage, welche Werkzeuge zugelassen sind, eine Pflicht zur Offenlegung, Hinweise zum

Datenschutz, besonders bei minderjährigen Lernenden, die Verpflichtung, Ergebnisse zu prüfen, und ein Verfahren, bei dem Verdachtsfälle nicht allein auf einem Erkennungsprogramm beruhen. Ergänzend sind Schulungen für Lehrkräfte nötig, damit sie die Werkzeuge verstehen und Aufgaben so gestalten können, dass sie eigenständiges Denken fördern.

Die Aufgabenstellung ist ein wirksames Mittel. Aufgaben, die persönliche Erfahrungen, Beobachtungen aus dem Unterricht oder Zwischenschritte verlangen, lassen sich mit einem Modell schwerer erledigen. Sie zeigen zugleich, ob der Lernende den Stoff verstanden hat.

Quellen zu Kapitel 10.1 bis 10.6:

Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 4 (KI-Kompetenz), Art. 5 Abs. 1 lit. f (Verbot der Emotionserkennung in Bildungseinrichtungen).

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), Art. 6 Abs. 1 lit. f und Art. 8 (Kinder), Art. 9.

Urheberrechtsgesetz (UrhG), § 60a.

Landesrechtliche Schulgesetze und Hochschulgesetze sowie die Prüfungsordnungen der jeweiligen Einrichtung.

Kapitel 11: Praxisfälle und Fallstudien

Die folgenden zehn Fälle sind fiktiv. Namen, Unternehmen und Ereignisse sind erfunden. Sie greifen typische Situationen auf, die sich so oder ähnlich ergeben können. Jeder Fall folgt demselben Aufbau: Ausgangssituation, rechtliche Fragestellung, betroffene Rechtsgrundlagen, Analyse, mögliche Konsequenzen und Handlungsempfehlung. Die Empfehlungen sind Orientierung, keine Rechtsberatung.

Fall 1: Der Kundendatenupload

Ausgangssituation. Eine Mitarbeiterin im Kundenservice eines mittelständischen Versandhändlers möchte Beschwerden auswerten. Sie lädt eine Tabelle mit 2.000 Kundenbeschwerden in einen KI-Dienst hoch. Die Tabelle enthält Namen, Adressen, Bestellnummern und in einigen Fällen Gesundheitsangaben aus Retourengründen. Der Dienst ist über ein privates Konto genutzt worden.

Rechtliche Fragestellung. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten durch einen externen Dienst ohne Vertrag zulässig, und wie ist die Verantwortlichkeit verteilt?

Betroffene Rechtsgrundlagen. Art. 5, Art. 6, Art. 9, Art. 28, Art. 33 DSGVO. § 26 BDSG, soweit Beschäftigte betroffen sind.

Analyse. Das Unternehmen ist Verantwortlicher. Die Übermittlung an den Dienst ist eine Verarbeitung, für die es keine Rechtsgrundlage und keinen Vertrag zur Auftragsverarbeitung gibt. Die Gesundheitsangaben sind besondere Kategorien nach Artikel 9, für die keine Ausnahme ersichtlich ist. Die Nutzung eines privaten Kontos schützt das Unternehmen nicht, weil die Mitarbeiterin im beruflichen Auftrag

handelt. Ob die Übermittlung eine meldepflichtige Datenpanne nach Artikel 33 ist, hängt davon ab, ob der Dienst die Daten zu eigenen Zwecken nutzen darf und ob ein Risiko für die Betroffenen besteht. Das ist im Einzelfall zu prüfen.

Mögliche Konsequenzen. Bußgelder nach Artikel 83 DSGVO, Meldepflicht an die Aufsichtsbehörde, Schadensersatzansprüche der Betroffenen nach Artikel 82, Abmahnung der Mitarbeiterin nach arbeitsrechtlichen Regeln, Vertrauensverlust bei den Kunden.

Handlungsempfehlung. Das Unternehmen stellt den Dienst sofort ein und löscht die Daten beim Anbieter, soweit das möglich ist. Es prüft, ob eine Datenpanne vorliegt, und dokumentiert die Bewertung. Die Datenschutzbeauftragte wird eingebunden. Die Mitarbeiterin erhält eine Schulung. Künftig gilt eine Richtlinie mit einem zugelassenen Werkzeug, das einen Auftragsverarbeitungsvertrag hat.

Quellen Fall 1: Verordnung (EU) 2016/679, Art. 5, 6, 9, 28, 33, 82, 83. Bundesdatenschutzgesetz, § 26.

Fall 2: Die KI-Bewerberauswahl

Ausgangssituation. Ein Unternehmen mit 800 Beschäftigten setzt ein System ein, das eingehende Bewerbungen nach Qualifikation und Berufserfahrung bewertet und eine Rangliste erstellt. Die Personalabteilung lädt nur die Top 20 Prozent zu Gesprächen ein. Die Bewerbungen aus den unteren Rängen werden nicht mehr gesichtet.

Rechtliche Fragestellung. Ist das System ein Hochrisiko-System, und ist die Entscheidung automatisiert im Sinne des Artikels 22 DSGVO? Welche Diskriminierungsrisiken bestehen?

Betroffene Rechtsgrundlagen. Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 6 Abs. 2 und Anhang III Nr. 4 (Beschäftigung). Art. 22, Art. 13 und 15

DSGVO. AGG §§ 1, 15, 22. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG.

Analyse. Das System bewertet Bewerbende und bereitet eine Auswahlentscheidung vor. Es fällt in Anhang III, Nummer 4 und ist hochriskant. Die Pflichten gelten nach dem Omnibus ab dem 2. Dezember 2027. Die Entscheidung über die Einladung wird faktisch durch das System getroffen, weil die aussortierten Bewerbungen nicht mehr gesichtet werden. Das spricht für eine automatisierte Entscheidung im Sinne des Artikels 22, mit allen Pflichten zur Information und zum menschlichen Eingreifen. Das AGG greift, wenn das Ranking Gruppen mittelbar benachteiligt. Der Betriebsrat ist zu beteiligen, weil das System Leistungsdaten auswertet.

Mögliche Konsequenzen. Entschädigungsansprüche abgelehnter Bewerbender nach § 15 AGG, Bußgelder nach dem AI Act ab 2027, Bußgelder nach der DSGVO, Unterlassungsansprüche des Betriebsrats, Reputationsschaden.

Handlungsempfehlung. Das Unternehmen führt vor dem Einsatz eine Datenschutz-Folgenabschätzung und eine Grundrechte-Prüfung durch. Es testet das System auf Verzerrungen nach Gruppen. Es gestaltet den Prozess so, dass ein Mensch jede Ablehnung prüft und die Gründe festhält. Es informiert die Bewerbenden über den Einsatz. Der Betriebsrat wird vor der Einführung beteiligt. Bis zur Erfüllung der Anforderungen wird das System nur als Hilfsmittel ohne Ausschluss eingesetzt.

Quellen Fall 2: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 6, Art. 10, Anhang III Nr. 4. Verordnung (EU) 2026/1744. Verordnung (EU) 2016/679, Art. 13, 15, 22, 35. AGG §§ 1, 15, 22. BetrVG § 87 Abs. 1 Nr. 6.

Fall 3: Das vollständig KI-generierte Buch

Ausgangssituation. Ein Autor erstellt mit einem Sprachmodell ein Sachbuch zu einem Fachthema. Er gibt Gliederung und Stichworte vor und lässt das Modell die Kapitel schreiben. Er überarbeitet nur die Rechtschreibung und veröffentlicht das Buch im Selbstverlag. Im Impressum steht sein Name als Autor.

Rechtliche Fragestellung. Ist das Buch urheberrechtlich geschützt? Darf der Autor sich als Urheber bezeichnen? Wie ist die Haftung für Fehler und fremde Passagen verteilt?

Betroffene Rechtsgrundlagen. UrhG § 2 Abs. 2, § 7, § 97. UWG § 5. Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 50 (soweit einschlägig).

Analyse. Das Buch ist nach der hier vertretenen Auffassung in den Teilen, die das Modell ohne menschliche gestalterische Entscheidung erzeugt hat, nicht geschützt. Der Autor hat die Gliederung und die Stichworte beigetragen. Das reicht in der Regel nicht für eine persönliche geistige Schöpfung des gesamten Textes. Ob einzelne Kapitel durch eigene Gestaltung geschützt sind, ist im Einzelfall zu prüfen. Die Angabe als Autor ist nicht per se falsch, kann aber irreführend sein, wenn die Entstehung für die Leserschaft relevant ist. Fremde Passagen, die das Modell wiedergibt, verletzen Rechte, und der Autor haftet dafür. Für Veröffentlichungen über bestimmte Verlage sind Zusicherungen und Offenlegungspflichten zu beachten.

Mögliche Konsequenzen. Fehlender Schutz gegen Nachahmung, Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche bei fremden Passagen, wettbewerbsrechtliche Abmahnung wegen irreführender Angaben, Vertragsverletzung gegenüber einem Verlag.

Handlungsempfehlung. Der Autor überarbeitet das Werk so, dass seine eigene Gestaltung deutlich wird, und dokumentiert die Arbeitsschritte. Er prüft das Ergebnis auf fremde Passagen und Fakten.

Er gibt im Impressum oder im Vorwort an, welche Werkzeuge er eingesetzt hat. Er holt vor der Veröffentlichung eine Beratung ein, wenn er das Buch kommerziell vertreibt.

Quellen Fall 3: Urheberrechtsgesetz, §§ 2 Abs. 2, 7, 97. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 5.

Fall 4: Die KI-Grafik im Verkauf

Ausgangssituation. Eine selbstständige Grafikerin verkauft Vorlagen für Präsentationen, die sie mit einem Bildgenerator erstellt hat. Die Vorlagen enthalten Figuren im Stil eines bekannten Zeichners. Die Käufer erhalten eine Lizenz für die kommerzielle Nutzung.

Rechtliche Fragestellung. Kann die Grafikerin eine Lizenz vergeben, an der sie selbst keine Rechte hat? Verletzt die Stilnachahmung Rechte des Zeichners? Wie sind die Käufer geschützt?

Betroffene Rechtsgrundlagen. UrhG §§ 2, 16, 24, 31. Kunsturhebergesetz §§ 22, 23 (bei erkennbaren Personen). Markenrecht, soweit Logos oder Figuren als Marken geschützt sind.

Analyse. Die Grafikerin kann nur Rechte vergeben, die sie hat. Ob sie an den Vorlagen Schutz erwirbt, hängt von ihrem gestalterischen Anteil ab. Eine reine Ausgabe eines Generators ist in der Regel nicht geschützt. Die Nachahmung eines bekannten Stils allein verletzt keine Rechte, weil Stile nicht geschützt sind. Gibt die Grafik aber konkrete Werke des Zeichners wieder oder enthält sie Figuren, die als Marken geschützt sind, liegt eine Verletzung nahe. Die Käufer haften im Falle einer Verletzung mit, wenn sie die Vorlagen nutzen.

Mögliche Konsequenzen. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche des Zeichners oder des Markeninhabers, Rückabwicklung von Verkäufen, Haftung gegenüber Käufern, die

Gewährleistungsansprüche geltend machen.

Handlungsempfehlung. Die Grafikerin prüft die Vorlagen auf Übereinstimmung mit bekannten Werken und Marken. Sie verzichtet auf Figuren und Stile, die konkret einem Dritten zuzuordnen sind. Sie beschreibt im Angebot ehrlich, wie die Vorlagen entstanden sind, und formuliert die Lizenz so, dass sie nur die Rechte umfasst, die sie tatsächlich besitzt. Sie erwägt eine Haftungsfreistellung in den Verträgen mit Käufern nur, soweit sie das wirtschaftlich tragen kann.

Quellen Fall 4: Urheberrechtsgesetz, §§ 2, 16, 24, 31. Kunsturhebergesetz, §§ 22, 23. Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke.

Fall 5: Die Bewertung von Schülerarbeiten

Ausgangssituation. Eine weiterführende Schule setzt ein KI-System ein, das Aufsätze vorbewertet und eine Notenempfehlung abgibt. Die Lehrkräfte übernehmen die Empfehlung in der Regel ohne Änderung. Eltern erfahren von dem System, als eine Schülerin schlechter bewertet wird als erwartet.

Rechtliche Fragestellung. Ist das System hochriskant? Wie ist die Verantwortung zwischen Lehrkraft und System verteilt? Welche Transparenzpflichten bestehen gegenüber Schülern und Eltern?

Betroffene Rechtsgrundlagen. Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 6 und Anhang III Nr. 3 (Bildung), Art. 5 Abs. 1 lit. f (Emotionserkennung). Art. 8, 13, 22 DSGVO. Landesschulrecht.

Analyse. Das System bewertet Lernergebnisse und beeinflusst den Bildungsweg. Es fällt in Anhang III, Nummer 3 und ist hochriskant. Die Pflichten gelten ab dem 2. Dezember 2027. Die Lehrkraft bleibt für die Note verantwortlich. Eine Note, die sich allein auf den Vorschlag stützt, ist angreifbar, weil die Lehrkraft die Bewertung nicht

eigenständig vorgenommen hat. Die Transparenzpflicht verlangt, dass Betroffene wissen, dass ein System eingesetzt wurde. Die Schülerin ist minderjährig, deshalb sind die Informationspflichten und die Abwägung besonders sorgfältig vorzunehmen.

Mögliche Konsequenzen. Anfechtung der Note durch die Eltern, aufsichtsrechtliche Maßnahmen, Bußgelder nach dem AI Act und der DSGVO, Vertrauensverlust.

Handlungsempfehlung. Die Schule stellt klar, dass Noten ausschließlich von der Lehrkraft festgesetzt werden. Sie dokumentiert, wie die Lehrkraft den Vorschlag geprüft hat. Sie informiert Eltern und Schüler über den Einsatz. Sie prüft, ob das System für die Notengebung überhaupt zulässig ist, und holt die Zustimmung der Schulaufsicht ein. Bis dahin wird das System nur für Rückmeldungen ohne Notenwirkung genutzt.

Quellen Fall 5: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 6, Anhang III Nr. 3. Verordnung (EU) 2016/679, Art. 8, 13, 22. Landesschulgesetz des jeweiligen Landes.

Fall 6: Vertrauliche Dokumente in der Cloud

Ausgangssituation. Eine Wirtschaftskanzlei möchte 300 Seiten eines Vertragsentwurfs mit einer Cloud-KI analysieren lassen, um Klauseln zu vergleichen. Der Entwurf enthält Geschäftsgeheimnisse des Mandanten und personenbezogene Angaben der Vertragsparteien. Der Anbieter hat seinen Sitz in einem Drittstaat.

Rechtliche Fragestellung. Ist die Übermittlung in den Drittstaat zulässig? Verletzt die Verarbeitung die Verschwiegenheitspflicht? Ist der Schutz des Geschäftsgeheimnisses gefährdet?

Betroffene Rechtsgrundlagen. DSGVO Art. 28, 44 bis 49. § 203 StGB (Verschwiegenheit). GeschGehG § 2 Nr. 1 lit. b. Berufsrecht der

Anwaltschaft.

Analyse. Die Kanzlei ist für die Verarbeitung verantwortlich. Die Übermittlung in den Drittstaat braucht eine Grundlage: einen Angemessenheitsbeschluss, Standardvertragsklauseln mit Transfer Impact Assessment oder eine andere Ausnahme. Die Verschwiegenheitspflicht nach § 203 StGB verlangt, dass ein Dienstleister, der Zugang zu Mandatsgeheimnissen erhält, vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist und die Daten angemessen geschützt sind. Ohne diesen Schutz kann die Weitergabe strafbar sein. Der Geheimnisschutz des Mandanten ist gefährdet, wenn die Geheimhaltung nicht sichergestellt ist.

Mögliche Konsequenzen. Bußgelder nach der DSGVO, Strafverfahren wegen Verletzung von Privatgeheimnissen, berufsrechtliche Verfahren, Schadensersatzansprüche des Mandanten, Verlust des Geheimnisschutzes.

Handlungsempfehlung. Die Kanzlei nutzt einen Dienst, der in der EU verarbeitet, einen Auftragsverarbeitungsvertrag bietet und Mandatsgeheimnisse ausdrücklich berücksichtigt. Alternativ verwendet sie einen lokalen Dienst. Sie unterrichtet den Mandanten und holt dessen Zustimmung ein. Sie prüft die Verschwiegenheitsverpflichtung des Anbieters und dokumentiert die Entscheidung.

Quellen Fall 6: Verordnung (EU) 2016/679, Art. 28, 44 bis 49. Strafgesetzbuch, § 203. Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, § 2 Nr. 1.

Fall 7: Die fremden Bilder in der Präsentation

Ausgangssituation. Ein Mitarbeiter erstellt mit KI eine Präsentation für einen Kundentermin. Er übernimmt Bilder aus einer Bildsuche, die Produkte und eine Person zeigen. Die Präsentation wird an 40 Kunden verschickt.

Rechtliche Fragestellung. Verletzt die Verwendung der Bilder Urheberrechte oder das Recht am eigenen Bild? Wer haftet?

Betroffene Rechtsgrundlagen. UrhG §§ 16, 19a, 97. KUG §§ 22, 23. DSGVO bei erkennbaren Personen.

Analyse. Die Bilder sind fremde Werke oder Lichtbilder, deren Verwendung ohne Lizenz das Vervielfältigungs- und das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung verletzt. Die Person auf dem Bild hat ein Recht am eigenen Bild. Eine Ausnahme nach § 23 KUG greift nur in bestimmten Fällen, etwa bei Bildnissen aus dem Bereich der Zeitgeschichte oder bei Personen als Beiwerk. Ein Verkauf an Kunden ist kommerzielle Verwertung. Der Mitarbeiter und das Unternehmen haften. Das Unternehmen haftet für die Verletzung durch seine Beschäftigten nach den Regeln über die Haftung für Verrichtungsgehilfen.

Mögliche Konsequenzen. Abmahnung mit Unterlassungserklärung und Kostenerstattung, Schadensersatz nach der Lizenzanalogie, Schadensersatz für die abgebildete Person, Imageschaden.

Handlungsempfehlung. Das Unternehmen entfernt die Bilder aus allen Versionen und informiert die Empfänger, sofern ein Schaden droht. Es prüft die Lizenzen der übrigen Bilder. Es verwendet lizenzierte Bildquellen oder eigene Aufnahmen. Es erstellt eine Richtlinie für Bilder in Präsentationen und schult die Mitarbeitenden.

Quellen Fall 7: Urheberrechtsgesetz, §§ 16, 19a, 97. Kunsturhebergesetz, §§ 22, 23. Verordnung (EU) 2016/679.

Fall 8: Der KI-Chatbot für Kunden

Ausgangssituation. Ein Energieversorger setzt einen Chatbot auf seiner Webseite ein, der Kundenfragen beantwortet, Tarife erklärt und Vertragsänderungen vorbereitet. Der Bot antwortet einem Kunden auf die Frage nach einer Kündigungsfrist mit einer falschen Angabe. Der Kunde kündigt daraufhin zu spät.

Rechtliche Fragestellung. Muss der Chatbot als KI gekennzeichnet werden? Wer haftet für die falsche Auskunft?

Betroffene Rechtsgrundlagen. Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 50 Abs. 1. BGB §§ 280, 311, 241 (vorvertragliche und vertragliche Pflichten). Verbraucherschutzrecht.

Analyse. Der Chatbot interagiert mit Menschen. Nach Artikel 50 Absatz 1 muss der Anbieter oder Betreiber sicherstellen, dass die Personen wissen, dass sie mit einem KI-System sprechen, sofern das nicht offensichtlich ist. Seit dem 2. August 2026 gilt diese Pflicht. Die falsche Auskunft begründet eine Pflichtverletzung, weil der Versorger für die Richtigkeit seiner Auskünfte einsteht. Der Haftungsausschluss in den Nutzungsbedingungen des Chats ist gegenüber Verbrauchern nur eingeschränkt wirksam. Der Kunde kann Schadensersatz verlangen, wenn er nachweist, dass er wegen der Auskunft geschadet wurde.

Mögliche Konsequenzen. Verpflichtung zur Kennzeichnung und Unterlassung, Schadensersatz, Verbraucherbeschwerden, Bußgelder nach dem AI Act.

Handlungsempfehlung. Der Versorger kennzeichnet den Chat deutlich als KI. Er definiert, welche Auskünfte der Bot geben darf, und leitet verbindliche Fragen an Mitarbeitende weiter. Er prüft die Antworten regelmäßig und korrigiert Fehler. Er informiert den Kunden über die Möglichkeit, die Auskunft zu überprüfen, und erstattet nachgewiesene Schäden.

Quellen Fall 8: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 50 Abs. 1. Bürgerliches Gesetzbuch, §§ 241, 280, 311.

Fall 9: Das Training mit geschützten Daten

Ausgangssituation. Ein Start-up entwickelt ein Sprachmodell für juristische Texte. Es lädt dafür Urteile, Kommentare und Artikel aus Online-Quellen herunter, darunter Werke mit Nutzungsvorbehalten. Einige Quellen enthalten Personendaten aus Gerichtsurteilen.

Rechtliche Fragestellung. Ist das Herunterladen und Trainieren zulässig? Welche Rolle spielen Nutzungsvorbehalte und personenbezogene Daten?

Betroffene Rechtsgrundlagen. UrhG §§ 16, 44b, 60d. Richtlinie (EU) 2019/790, Art. 3, 4. Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 53 Abs. 1 lit. c und d. DSGVO Art. 5, 6, 9, 14.

Analyse. Das Herunterladen und Speichern der Werke ist eine Vervielfältigung. Die Schranke des § 44b greift nur für Werke, auf die rechtmäßig zugegriffen wird, und nur, wenn kein maschinenlesbarer Nutzungsvorbehalt besteht. Ein Vorbehalt in den Nutzungsbedingungen einer Website kann wirksam sein, wenn er maschinenlesbar ist, und ist nach der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Hamburg nicht immer ausreichend formuliert. Die Schranke des § 60d erfasst nur wissenschaftliche Forschung, nicht ein kommerzielles Start-up. Die personenbezogenen Daten aus den

Urteilen verlangen eine Rechtsgrundlage und die Information der Betroffenen nach Artikel 14, sofern nicht eine Ausnahme eingreift. Das Start-up ist als Anbieter eines Modells mit allgemeinem Verwendungszweck zur Urheberrechtsrichtlinie und zur Zusammenfassung der Trainingsdaten verpflichtet, wenn es die Schwelle erreicht.

Mögliche Konsequenzen. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche der Rechteinhaber, Verlust des Modells oder Pflicht zur Neutrainierung, Bußgelder nach der DSGVO und dem AI Act, Reputationsschaden.

Handlungsempfehlung. Das Start-up prüft jede Quelle auf Nutzungsvorbehalte und dokumentiert die Prüfung. Es verwendet lizenzierte oder gemeinfreie Quellen, schließt Lizenzverträge oder verzichtet auf Werke mit Vorbehalt. Es entfernt personenbezogene Angaben oder verschafft sich eine Rechtsgrundlage. Es erstellt die Richtlinie zur Einhaltung des Urheberrechts und die Zusammenfassung der Trainingsdaten. Es holt vor dem Training rechtlichen Rat ein.

Quellen Fall 9: Urheberrechtsgesetz, §§ 16, 44b, 60d. Richtlinie (EU) 2019/790, Art. 3, 4. Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 53. Verordnung (EU) 2016/679, Art. 5, 6, 9, 14. Oberlandesgericht Hamburg, Az. 5 U 104/24.

Fall 10: Die Überwachung der Beschäftigten

Ausgangssituation. Ein Callcenter setzt ein KI-System ein, das Gespräche auswertet, Tonfall und Emotionen der Beschäftigten erkennt und Leistungsberichte erstellt. Die Beschäftigten wurden nicht informiert. Der Betriebsrat wurde nicht beteiligt.

Rechtliche Fragestellung. Ist die Emotionserkennung zulässig? Ist die Überwachung verhältnismäßig? Welche Mitbestimmungsrechte bestehen?

Betroffene Rechtsgrundlagen. Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 5 Abs. 1 lit. f (Emotionserkennung am Arbeitsplatz). DSGVO Art. 5, 6, 13, 22, 88. BDSG § 26. BetrVG § 87 Abs. 1 Nr. 6.

Analyse. Die Erkennung von Emotionen am Arbeitsplatz ist nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f des AI Act verboten, außer aus medizinischen oder Sicherheitsgründen. Der Einsatz hier fällt nicht unter diese Ausnahmen. Die Leistungsüberwachung ist ein Verarbeitungsvorgang, der nach § 26 BDSG nur zulässig ist, wenn er erforderlich und verhältnismäßig ist. Eine heimliche oder nicht angekündigte Überwachung verletzt die Informationspflichten. Die Leistungsberichte können Entscheidungen über Beschäftigte vorbereiten, was Artikel 22 DSGVO berühren kann. Der Betriebsrat hat ein zwingendes Mitbestimmungsrecht nach § 87 Absatz 1 Nummer 6 BetrVG, weil das System Verhalten und Leistung überwacht.

Mögliche Konsequenzen. Bußgelder nach dem AI Act, die für verbotene Praktiken bis zu 35 Millionen Euro oder 7 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes betragen können, Bußgelder nach der DSGVO, Unterlassungsansprüche des Betriebsrats, Schadensersatzansprüche der Beschäftigten, Unwirksamkeit der Leistungsbewertungen.

Handlungsempfehlung. Das Unternehmen setzt die Emotionserkennung sofort aus. Es prüft, welche Auswertungen zulässig sind, und reduziert die Überwachung auf das erforderliche Maß. Es beteiligt den Betriebsrat, informiert die Beschäftigten vollständig und führt eine Datenschutz-Folgenabschätzung durch. Es prüft, ob die Leistungsberichte für Entscheidungen verwendet werden, und sichert dann die menschliche Prüfung.

Quellen Fall 10: Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 5 Abs. 1 lit. f, Art. 99. Verordnung (EU) 2016/679, Art. 5, 6, 13, 22, 35, 88. Bundesdatenschutzgesetz, § 26. Betriebsverfassungsgesetz, § 87 Abs. 1 Nr. 6.

Kapitel 12: Checklisten und Handlungsempfehlungen

12.1 DSGVO-Checkliste für KI-Anwender

1. Ist der Verantwortliche klar benannt, und bin ich in meiner Rolle eindeutig eingeordnet?
2. Ist die Rechtsgrundlage für jede Verarbeitung personenbezogener Daten geklärt und dokumentiert?
3. Gibt es einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung mit jedem Dienst, der personenbezogene Daten verarbeitet?
4. Sind besondere Kategorien ausgeschlossen oder durch eine Ausnahme nach Artikel 9 Absatz 2 gedeckt?
5. Beschränkt sich die Eingabe auf das für den Zweck Notwendige?
6. Sind Aufbewahrungsfristen für Eingaben, Ausgaben und Protokolle festgelegt?
7. Ist der Ort der Verarbeitung bekannt, und ist eine Übermittlungsgrundlage vorhanden?
8. Sind die Betroffenen informiert, und können sie ihre Rechte ausüben?
9. Ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt, wenn sie erforderlich ist?
10. Ist klar, wer Datenpannen meldet, und ist die Frist von 72 Stunden bekannt?

12.2 EU-AI-Act-Checkliste für Unternehmen

1. Habe ich alle eingesetzten KI-Systeme erfasst, auch die über Lizenzen von Dritten?

2. Ist meine Rolle als Anbieter, Betreiber, Einführer oder Händler geklärt?
3. Ist jedes System einer Risikoklasse zugeordnet und die Einordnung dokumentiert?
4. Sind verbotene Praktiken ausgeschlossen? Gilt das auch für Funktionen, die ein Anbieter mitliefert?
5. Erfüllen Chatbots und synthetische Inhalte die Transparenzpflichten nach Artikel 50?
6. Gibt es für Hochrisiko-Systeme einen Plan für die Pflichten bis Dezember 2027 beziehungsweise August 2028?
7. Sind die Beschäftigten im Sinne des Artikels 4 geschult?
8. Ist die menschliche Aufsicht festgelegt, und können die Verantwortlichen eingreifen?
9. Werden Protokolle für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt?
10. Ist klar, wer Vorfälle meldet und wie das Unternehmen auf Anfragen der Behörden reagiert?

12.3 Urheberrechts-Checkliste für KI-generierte Inhalte

1. Ist der eigene gestalterische Anteil am Ergebnis dokumentiert?
2. Habe ich das Ergebnis auf Übereinstimmung mit fremden Werken geprüft?
3. Stammen verwendete Bilder, Texte oder Musik aus Quellen mit einer Lizenz, die die Nutzung erlaubt?
4. Enthält das Ergebnis erkennbare Personen, und liegt eine Einwilligung oder eine Ausnahme vor?
5. Ist eine Marke oder ein Logo auf Kollisionen geprüft?
6. Sind Lizenzbedingungen für Creative-Commons-Werke eingehalten, insbesondere die Namensnennung?

7. Ist die Kennzeichnung der KI-Entstehung gegenüber Verlag, Auftraggeber oder Publikum geklärt?
8. Gibt es eine Vereinbarung über die Rechte am Ergebnis mit Auftraggeber oder Dienstleister?

12.4 Checkliste für die Einführung von KI-Systemen

1. Zweck und Nutzen sind in einem Satz beschrieben.
2. Die Rolle nach dem AI Act und die Rechtsgrundlagen der DSGVO sind geklärt.
3. Der Dienst ist geprüft: Vertrag, Ort der Verarbeitung, Unterauftragnehmer, Trainingsnutzung.
4. Eine Risikobewertung liegt vor, mit Maßnahmen und Verantwortlichen.
5. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist durchgeführt, falls erforderlich.
6. Der Betriebsrat ist beteiligt, wenn das System Beschäftigtendaten verarbeitet.
7. Die Richtlinie ist erstellt, und die betroffenen Personen sind informiert.
8. Die Beschäftigten sind geschult, und die Schulung ist dokumentiert.
9. Ein Testbetrieb mit Prüfung der Ergebnisse ist abgeschlossen.
10. Die Überwachung, die Protokollierung und das Verfahren für Vorfälle sind eingerichtet.

12.5 Muster einer internen KI-Nutzungsrichtlinie

1. Geltungsbereich. Diese Richtlinie gilt für alle Beschäftigten, die KI-Werkzeuge für dienstliche Zwecke nutzen, unabhängig davon, ob die Werkzeuge vom Unternehmen bereitgestellt oder privat genutzt werden.

2. Zugelassene Werkzeuge. Dienstlich zulässig sind ausschließlich die Werkzeuge, die die IT-Abteilung und die Datenschutzbeauftragte freigegeben haben. Die aktuelle Liste liegt im Intranet.

3. Erlaubte Daten. Eingegeben werden dürfen öffentliche Informationen und interne Informationen ohne Personenbezug, soweit ein freigegebenes Werkzeug verwendet wird. Personenbezogene Daten dürfen nur in freigegebene Werkzeuge mit Auftragsverarbeitungsvertrag eingegeben werden, und nur, soweit die Aufgabe es erfordert. Besondere Kategorien, Geschäftsgeheimnisse und Mandats- oder Patientengeheimnisse dürfen nur in lokal betriebene Werkzeuge eingegeben werden.

4. Prüfung von Ergebnissen. Jedes Ergebnis wird vor der Verwendung auf Richtigkeit, Vollständigkeit, fremde Inhalte und Diskriminierung geprüft. Die verantwortliche Person zeichnet die Prüfung ab, wenn das Ergebnis nach außen geht.

5. Kennzeichnung. Ergebnisse, die nach außen gehen oder Kunden gegenüber erscheinen, werden gekennzeichnet, wenn die Richtlinie oder eine gesetzliche Pflicht es verlangt.

6. Verantwortlichkeiten. Die Geschäftsleitung trägt die Gesamtverantwortung. Die Datenschutzbeauftragte berät. Die IT-Abteilung setzt die technischen Maßnahmen um. Die Führungskräfte stellen die Einhaltung in ihren Bereichen sicher.

7. Neue Werkzeuge. Vor der Nutzung eines neuen Werkzeugs ist ein Antrag mit Zweck, Daten und Risikoeinschätzung zu stellen.

8. Vorfälle. Jeder vermutete Verstoß und jede Datenpanne wird unverzüglich an die Datenschutzbeauftragte gemeldet.

9. Schulung. Alle Beschäftigten, die KI-Werkzeuge nutzen, nehmen an der Schulung teil. Die Teilnahme wird dokumentiert.

10. Verstöße. Verstöße gegen diese Richtlinie können arbeitsrechtliche Folgen haben.

11. Inkrafttreten und Überprüfung. Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Bekanntgabe in Kraft und wird jährlich sowie bei wesentlichen Änderungen überprüft.

12.6 Muster einer KI-Risikobewertung

Feld	Inhalt
System	Name, Anbieter, Version, Einsatzzweck
Verantwortliche Person	Name, Funktion
Rolle nach AI Act	Anbieter, Betreiber, Einführer oder Händler
Risikoklasse	verboten, hochriskant, Transparenzpflicht oder ohne besondere Pflichten, mit Begründung
Datenarten	personenbezogen, besondere Kategorien, vertraulich, öffentlich
Rechtsgrundlage	DSGVO Art. 6 und 9, mit Dokumentation
Risiken	Fehler, Diskriminierung, Datenabfluss, Urheberrechtsverletzung, Sicherheit
Eintrittswahrscheinlichkeit	niedrig, mittel, hoch
Schadenshöhe	gering, mittel, hoch
Maßnahmen	technisch, organisatorisch, mit Verantwortlichen und Terminen
Restrisiko	Bewertung nach Maßnahmen

Feld	Inhalt
Freigabe	Name, Datum, Entscheidung
Überprüfung	Termin der nächsten Überprüfung

Die Bewertung eines Risikos folgt dem Verfahren aus Band 8, Kapitel 7: Wahrscheinlichkeit mal Schaden ergibt die Rangfolge.

12.7 Entscheidungsbaum: Darf ich diese KI-Anwendung einsetzen?

Der folgende Ablauf hilft bei der ersten Einschätzung. Er ersetzt weder die Prüfung des Einzelfalls noch eine Rechtsberatung.

```
Verwende ich personenbezogene Daten?
+-- nein -> weiter mit Urheberrecht und Vertraulichkeit
+-- ja
    Gibt es eine Rechtsgrundlage (Art. 6, bei besonderen
    Kategorien Art. 9) und einen Auftragsverarbeitungsvertrag?
    +-- nein -> nicht einsetzen, Rechtsgrundlage schaffen
    +-- ja -> weiter

Ist die Anwendung eine verbotene Praktik (Art. 5 AI Act)?
+-- ja -> nicht einsetzen
+-- nein -> weiter

Trifft sie Entscheidungen über Personen oder bereitet sie solche vor?
+-- ja -> Hochrisiko prüfen (Anhang III), Art. 22 DSGVO prüfen
|        Mitbestimmung und Diskriminierungsrisiko prüfen
+-- nein -> weiter

Interagiert sie mit Menschen oder erzeugt sie synthetische Inhalte?
+-- ja -> Kennzeichnung nach Art. 50 sicherstellen
+-- nein -> weiter

Enthält das Ergebnis fremde Werke oder erkennbare Personen?
+-- ja -> Rechte, Lizenzen und Einwilligungen klären
+-- nein -> weiter

Ist die Vertraulichkeit gewahrt (Geschäftsgeheimnis, Berufsgeheimnis)?
+-- nein -> nur lokal oder mit geeigneter Vereinbarung einsetzen
+-- ja -> einsetzen, mit Prüfung der Ergebnisse und Dokumentation
```

Kapitel 13: Zukunft von KI und Recht

13.1 Internationale Regulierung

Die Regulierung von KI entwickelt sich weltweit unterschiedlich. Die Europäische Union setzt auf eine umfassende Verordnung mit Risikoklassen. Die Vereinigten Staaten verfolgen bisher einen sektoralen Ansatz, der sich auf bestehende Gesetze und Leitlinien stützt. China hat für bestimmte Anwendungen eigene Regeln erlassen, etwa für Empfehlungsalgorithmen und generative Dienste. Für Unternehmen, die international tätig sind, bedeutet das, mehrere Regelungen gleichzeitig einzuhalten.

Der Europarat hat ein Rahmenübereinkommen über künstliche Intelligenz, Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verabschiedet. Es ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der die Vertragsstaaten auf Grundsätze verpflichtet, und ergänzt die europäische Regelung. Die Auswirkungen hängen vom Beitritt der Staaten und der Umsetzung ab.

13.2 Europäische und internationale Entwicklungen

In den nächsten Jahren wird vor allem die Anwendung des AI Act die Praxis prägen. Die Fristen für Hochrisiko-Systeme liegen 2027 und 2028. Bis dahin werden technische Normen erarbeitet, die die Anforderungen konkretisieren. Die Aufsichtsbehörden bauen ihre Strukturen auf, und die Gerichte werden erste Entscheidungen treffen.

Im Urheberrecht stehen wichtige Entscheidungen aus. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Verfahren Like Company gegen Google wird die Auslegung der Text-und-Data-Mining-Schranke in der Union prägen. Der Bundesgerichtshof wird über die Revision im Verfahren

Kneschke gegen LAION entscheiden. Die Berufung im Verfahren GEMA gegen OpenAI wird weitere Klarheit schaffen.

Im Datenschutz ist die Frage offen, ob die DSGVO durch den Digital Omnibus geändert wird. Der Rat und das Parlament verhandeln über die Vorschläge. Der Ausgang ist offen, und die Änderungen betreffen zentrale Begriffe wie den der personenbezogenen Daten und die Rechtsgrundlage für KI-Training.

13.3 Technologische Veränderungen

Die Technik verändert sich schneller als das Recht. Modelle werden leistungsfähiger, Anwendungen werden in Alltagsgeräte eingebettet, und neue Formen wie Agenten, die selbstständig Aufgaben ausführen, gewinnen an Bedeutung. Jede dieser Entwicklungen wirft rechtliche Fragen auf, die heute noch nicht beantwortet sind. Wer einen Agenten einsetzt, der eigenständig Verträge vorbereitet oder Zahlungen auslöst, muss die Zurechnung der Handlungen neu bewerten.

Auch die Erkennung synthetischer Inhalte verbessert sich langsam. Die Kennzeichnungspflicht des AI Act setzt darauf, dass Erzeuger ihre Inhalte markieren. Technische Verfahren, die solche Markierungen anbringen und überprüfen, werden daher wichtiger.

13.4 Offene rechtliche Fragen

Einige Fragen sind heute nicht entschieden. Dazu gehört, ob ein KI-generiertes Werk urheberrechtlich geschützt werden kann und in welchem Umfang. Dazu gehört, ob das Training mit geschützten Werken unabhängig von der Schranke in jedem Fall eine Erlaubnis braucht. Dazu gehört, wie Betroffene Auskunft über Daten erhalten, die in einem Modell stecken, wenn das Modell sie nicht gesondert speichert. Und dazu gehört, wie die Haftung auf mehrere Akteure verteilt wird, wenn ein Schaden durch ein Zusammenspiel von Modell, Anbieter, Betreiber und Nutzer entsteht.

13.5 Empfehlungen für Anwender und Unternehmen

Wer KI rechtssicher nutzen will, sollte drei Dinge tun. Erstens sollte er die Rechtslage laufend beobachten, besonders die Fristen des AI Act, die Entscheidungen zum Urheberrecht und die Änderungen der DSGVO. Zweitens sollte er seine Entscheidungen dokumentieren, damit er sie später begründen kann. Drittens sollte er die Beschäftigten befähigen, Ergebnisse kritisch zu prüfen, denn keine Regel ersetzt das eigene Urteil.

Für Unternehmen kommt eine vierte Empfehlung hinzu: Verantwortung klar zuweisen. Wer nicht weiß, wer für eine KI-Entscheidung einsteht, kann sie nicht verantworten.

Anhang

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AI Act	Verordnung (EU) 2024/1689 über künstliche Intelligenz
BDSG	Bundesdatenschutzgesetz
BetrVG	Betriebsverfassungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	Bundesgerichtshof
DSFA	Datenschutz-Folgenabschätzung
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
DSM-Richtlinie	Richtlinie (EU) 2019/790 über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt
EuGH	Europäischer Gerichtshof
GeschGehG	Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
GPAI	KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck (General-Purpose AI)
KUG	Kunsturhebergesetz
MarkenG	Markengesetz
StGB	Strafgesetzbuch
UrhG	Urheberrechtsgesetz
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

Glossar

Anbieter. Wer ein KI-System entwickelt oder unter eigenem Namen in Verkehr bringt (AI Act, Art. 3 Nr. 3).

Auftragsverarbeiter. Wer personenbezogene Daten im Auftrag eines Verantwortlichen verarbeitet (Art. 4 Nr. 8 DSGVO).

Betreiber. Wer ein KI-System in eigener Verantwortung verwendet (AI Act, Art. 3 Nr. 4).

Chatbot. Ein System, das in Textform oder Sprache mit Menschen kommuniziert.

Datenschutz-Folgenabschätzung. Prüfung der Risiken einer Verarbeitung, die bei hohem Risiko vor Beginn durchgeführt werden muss (Art. 35 DSGVO).

Hochrisiko-System. KI-System, das nach Artikel 6 AI Act in eine der Hochrisiko-Kategorien fällt und umfangreichen Pflichten unterliegt.

Lichtbild. Eine fotografische Aufnahme, die nach § 72 UrhG geschützt ist.

Opt-out. Vorbehalt des Rechteinhabers gegen die Nutzung seines Werks für Text und Data Mining.

Persönliche geistige Schöpfung. Voraussetzung des Urheberrechtsschutzes nach § 2 Abs. 2 UrhG.

Prompt. Die Eingabe, mit der ein Benutzer ein Sprachmodell oder ein anderes generatives System steuert.

Text und Data Mining. Automatisierte Analyse von Texten und Daten zur Gewinnung von Informationen wie Mustern, Trends und Korrelationen (§ 44b UrhG).

Verantwortlicher. Wer über Zwecke und Mittel einer Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet (Art. 4 Nr. 7 DSGVO).

Verbotene Praktik. KI-Anwendung, die nach Artikel 5 AI Act nicht zulässig ist.

Literatur- und Quellenverzeichnis

Rechtsquellen der Europäischen Union

- Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 (Datenschutz-Grundverordnung), Amtsblatt L 119 vom 4. Mai 2016.
- Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (Verordnung über künstliche Intelligenz).
- Verordnung (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI). Amtsblatt, Veröffentlichung 24. Juli 2026 laut Fachquellen. Der Volltext ist maßgeblich.
- Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt.
- Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.
- Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke.
- Richtlinie (EU) 2024/2853 über die Haftung für fehlerhafte Produkte.
- Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914 der Kommission (Standardvertragsklauseln).
- Durchführungsbeschluss (EU) 2023/1795 der Kommission (EU-US-Datenschutzrahmen).

Nationale Rechtsquellen

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), insbesondere § 26.
- Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), insbesondere § 87.
- Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG).

- Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).
- Kunsturhebergesetz (KUG).
- Markengesetz (MarkenG).
- Designgesetz (DesignG).
- Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG).
- Strafgesetzbuch (StGB), insbesondere § 203.
- Urheberrechtsgesetz (UrhG).
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Rechtsprechung

- Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 15. Dezember 1983, 1 BvR 209/83, BVerfGE 65, 1 (Volkszählung).
- Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 7. Dezember 2023, C-634/21 (SCHUFA).
- Gerichtshof der Europäischen Union, Rechtssache C-250/25 (Like Company gegen Google Ireland). Schlussanträge vom 3. November 2026, Urteil steht aus.
- Landgericht München I, Urteil vom 11. November 2025, Az. 42 O 14139/24 (GEMA gegen OpenAI). Berufung nach mehreren Quellen eingelegt.
- Oberlandesgericht Hamburg, Urteil vom 10. Dezember 2025, Az. 5 U 104/24 (Kneschke gegen LAION). Revision zum Bundesgerichtshof.
- Bundesgerichtshof, Beschluss vom 11. Juni 2024, Az. X ZB 5/22 (DABUS). Vor Verwendung prüfen.
- Berufungsgericht des District of Columbia, Thaler v. Perlmutter, 18. März 2025.

Behörden und Dokumente

- Europäischer Datenschutzausschuss und Europäischer Datenschutzbeauftragter, Gemeinsame Stellungnahme 2/2026 zum Digital Omnibus.
- Rat der Europäischen Union, Verhandlungsposition zum Digital Omnibus, 21. Oktober 2026.
- U.S. Copyright Office, Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability, Januar 2025.
- Open Source Initiative, Open Source AI Definition, Version 1.0, Oktober 2024.

Stichwortverzeichnis

Die Stichwörter verweisen auf die Kapitel des Bandes.

- Anbieter, Kapitel 4, 5, 8
- Auftragsverarbeitung, Kapitel 2, 3, 6
- Betriebsrat, Kapitel 5, 8, 11
- Chatbot, Kapitel 4, 11
- Datenschutz-Folgenabschätzung, Kapitel 2, 11
- Diskriminierung, Kapitel 9, 11
- Emotionserkennung, Kapitel 4, 11
- Geschäftsgeheimnis, Kapitel 3, 8
- Hochrisiko-System, Kapitel 4, 5
- Haftung, Kapitel 8, 9
- Lizenz, Kapitel 6, 7
- Opt-out, Kapitel 6
- Personenbezogene Daten, Kapitel 2, 3
- Schöpfung, Kapitel 6, 7
- Text und Data Mining, Kapitel 6

- Transparenzpflicht, Kapitel 4, 11

Rechtlicher Hinweis zur Nutzung des Buches

Dieses Buch informiert über den Stand der Rechtslage am 10. November 2026 und beschreibt Zusammenhänge, Risiken und Handlungsmöglichkeiten. Es ist keine Rechtsberatung und ersetzt sie nicht. Die Angaben zu Gesetzen, Verordnungen und Entscheidungen geben den Stand bei Drucklegung wieder. Gesetze ändern sich, Verfahren sind anhängig, und Gerichte entscheiden unterschiedlich. Vor einer rechtlichen Entscheidung prüfe den aktuellen Stand in den Originalquellen oder wende dich an eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt.

Die Fallstudien in Kapitel 11 sind fiktiv. Die Empfehlungen stützen sich auf die dargestellten Grundsätze und sind Orientierung. Die Verantwortung für die Umsetzung in der eigenen Organisation trägst du selbst.

Die Angaben zu Anbietern von KI-Diensten beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen. Vertragsbedingungen, Datenschutzhinweise und Funktionen ändern sich. Prüfe sie vor jeder Entscheidung.

KI PRAXIS

Band 9 erklärt die rechtlichen Grundlagen des KI-Einsatzes: die DSGVO und den Umgang mit personenbezogenen Daten, den EU AI Act mit seinen Risikoklassen und Fristen, das Urheberrecht bei Training und Ausgaben, geistiges Eigentum, Haftung sowie KI im Unternehmen und in der Bildung.

Zehn Fallstudien zeigen, wie die Regeln zusammenwirken. Checklisten und Muster helfen bei der Umsetzung.

Die weiteren Bände der Reihe KI PRAXIS: Band 1 bis Band 8 behandeln Alltag, Recherche, Automatisierung, lokale KI, Datenanalyse, Dokumente, Lernen und Sicherheit.

Eugen Becker | Rechtsstand 10. November 2026